

제434회 국회
(임시회)

외교통일위원회회의록
(법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 1 호

국회사무처

일시 2026년4월9일(목)

장소 외교통일위원회소회의실

의사일정

1. 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원·홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2211133)
2. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2208671)
3. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2216826)
4. 조약의 체결·비준에 관한 민주적 통제를 위한 법률안(박주민 의원 대표발의)(의안번호 2202949)
5. 공공외교법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202307)
6. 공공외교법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206809)
7. 공공외교법 일부개정법률안(김상욱 의원 대표발의)(의안번호 2214903)
8. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214221)
9. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2216697)
10. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2214246)
11. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214981)
12. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215490)
13. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2216287)
14. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김성원 의원 대표발의)(의안번호 2216345)
15. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2216827)
16. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2213394)
17. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2213719)

18. 장생탄광 수몰사건 희생자유해의 발굴 및 봉환 등에 관한 특별법안(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2216742)
19. 대한민국과 아시아개발은행 간의 아시아개발은행-한국 기후기술허브 협력사무소 설립에 관한 협정 비준동의안(의안번호 2215008)
20. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527)
21. 한반도 항구적 평화 기틀 마련 및 국회 외교 헌장 제정을 위한 국회 결의안(김영호 의원 등 131인 발의)(의안번호 2213785)
22. 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안(김준형 의원·이재강 의원·정혜경 의원 등 23인 발의)(의안번호 2213497)
23. 재외동포기본법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2216961)
24. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2217326)
25. 재외동포기본법 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2207462)
26. 재외동포기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2206675)
27. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206354)
28. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865)
29. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341)
30. 북한 특수자료 관리에 관한 법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2218087)
31. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)
32. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)
33. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)
34. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)
35. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)
36. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)
37. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)
38. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)
39. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)
40. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)
41. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)
42. 군사정전에 관한 협정 체결 이후 남북피해자의 보상 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215227)
43. 남북귀환어부 인권침해사건 진상규명 및 피해자 명예회복에 관한 특별법안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2214943)
44. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215228)
45. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2215681)

46. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2205888)
47. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)
(의안번호 2216388)
48. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)
(의안번호 2215705)
49. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)
(의안번호 2200385)
50. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)
(의안번호 2215977)
51. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호
2216384)
52. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2208318)
53. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)
(의안번호 2208451)
54. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)
(의안번호 2209537)
55. 개성공업지구 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2214329)

상정된 안건

1. 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원·홍기원 의원
대표발의)(의안번호 2211133) 8
2. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호
2208671) 8
3. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호
2216826) 8
4. 조약의 체결·비준에 관한 민주적 통제를 위한 법률안(박주민 의원 대표발의)(의안번호
2202949) 8
5. 공공외교법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202307) 8
6. 공공외교법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206809) 8
7. 공공외교법 일부개정법률안(김상욱 의원 대표발의)(의안번호 2214903) 8
8. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214221) 8
9. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2216697) 8
10. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호
2214246) 8
11. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호
2214981) 8
12. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호

2215490)	8
13. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2216287)	8
14. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김성원 의원 대표발의)(의안번호 2216345)	8
15. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2216827)	8
16. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2213394)	8
17. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2213719)	8
18. 장생탄광 수몰사건 희생자유해의 발굴 및 봉환 등에 관한 특별법안(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2216742)	8
19. 대한민국과 아시아개발은행 간의 아시아개발은행-한국 기후기술허브 협력사무소 설립에 관한 협정 비준동의안(의안번호 2215008)	8
20. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527)	8
21. 한반도 항구적 평화 기틀 마련 및 국회 외교 현장 제정을 위한 국회 결의안(김영호 의원 등 131인 발의)(의안번호 2213785)	8
22. 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안(김준형 의원·이재강 의원·정혜경 의원 등 23인 발의)(의안번호 2213497)	9
23. 재외동포기본법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2216961)	21
24. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2217326)	21
25. 재외동포기본법 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2207462)	21
26. 재외동포기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2206675)	21
27. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206354)	21
28. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865)	29
29. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341)	29
30. 북한 특수자료 관리에 관한 법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2218087)	29
31. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)	29
32. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)	29
33. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)	29
34. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)	29

35. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)	29
36. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)	29
37. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)	29
38. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)	29
39. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)	29
40. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)	29
41. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)	29
42. 군사정전에 관한 협정 체결 이후 남북피해자의 보상 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215227)	29
43. 남북귀환어부 인권침해사건 진상규명 및 피해자 명예회복에 관한 특별법안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2214943)	29
44. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215228)	29
45. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2215681)	30
46. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2205888)	30
47. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)(의안번호 2216388)	30
48. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)(의안번호 2215705)	30
49. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2200385)	30
50. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)(의안번호 2215977)	30
51. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216384)	30
52. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2208318)	30
53. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)(의안번호 2208451)	30

54. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의) (의안번호 2209537)	30
55. 개성공업지구 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2214329)	30

(10시02분 개의)

○소위원장 김건 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제434회 국회(임시회) 외교통일위원회 제1차 법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

본격적인 안건 심사에 앞서 소위 위원님들께 안내말씀 드리겠습니다.

오늘 의사일정 제30항 북한 특수자료 관리에 관한 법률안은 국회법 제58조제4항에 따라 여야 간사 간 협의로 소위원회에 직접 회부하여 같이 심사하게 되었음을 알려 드립니다.

오늘 안건 심사는 대체토론 과정에서 위원님들께서 지적한 사항, 서면으로 질의한 사항, 전문위원 검토보고에서 제기된 문제점을 중심으로 작성된 소위원회 심사자료를 기초로 하여 외교부 소관 안건들을 먼저 심사하고 이어서 재외동포청, 통일부 순서로 심사하겠습니다.

오늘 오후에 일정이 있으셔서 오늘 오후에는 회의가 어렵다고 그래서 오전에 끝내야 되기 때문에 기본적으로 한 40분씩 이렇게 세 부처를 하는 걸로 생각하고 있습니다. 그래서 신속하게 진행하도록 하겠습니다.

오늘 안건 심사와 관련해서 심사 안건에 대해 발언하시는 분은 소속기관, 직위, 성함을 말씀하시고 발언해 주시기 바랍니다.

그러면 안건 심사를 시작하겠습니다.

○이용선 위원 의사진행발언하겠습니다.

○소위원장 김건 이용선 위원님 의사진행발언.

○이용선 위원 지금 여야 간 합의해서 안건 준비를 못 한 건입니다만 상황의 시급성을 감안해서 오늘 문제 제기를 하고 싶습니다.

한반도 평화를 위한 북미 정상회담 촉구결의안을 다뤄 졌으면 하는 건데요. 잘 아시다시피 지금 중동뿐 아니라 국제 정세가 매우 엄중하고 참 어렵습니다만 뿐만 아니라 남북 관계 대립을 포함해서 한반도 정서도 역시 엄중한 상황이 계속되고 있고 지난 APEC을 전후로 해서 북미 정상 회동이 사실은 추진 검토되기도 한 바 있습니다만 여러 가지 이유로 하여간 실현되지는 못했습니다. 그리고 지금 새로운 계기인 미중 정상회담이 5월 중순경으로 가시화되고 있어서 그 계기에 북미 간 정상회담이 이루어져서 한반도 평화나 또한 긴장을 해결하는 돌파구가 되기를 기대하는데 이걸 촉구하기 위한 결의안들을 제안하고 싶습니다. 그래서 이 내용을 가지고 지금 우리가 소위에서 심의하기에는 절차상 좀 어렵긴 합니다만 다음 주에 있는 전체회의 때 여야 간사 합의를 통해서 심의를 통해서 처리할 수 있도록 하는 것을 제안하는 바입니다.

○소위원장 김건 다른 의사진행발언.....

김기웅 위원님, 마이크 대고.....

○김기웅 위원 이용선 위원님 취지나 이것은 저도 충분히 이해를 하겠는데 이게 지금

누구를 대상으로 하느냐, 결의안을 냈을 때. 미국에게 하느냐 북한에게 하느냐 우리 국민에게 하는 거냐, 누구 들으라고 하는 얘기냐 이거지요.

그러면 예를 들어서 미국이나 우리 국민이나 많은 사람들은 우리가 이걸 하든 안 하든 잘해 봐라라는 입장을 갖고 있을 것 아니겠어요? 그렇지요? 주로 북한에 대해서 하는 거라고 봐야 되는데 이걸 내고 나서 한 이틀 뒤에 북한에서 어떤 반응이 나올까요? 내 생각에는 북한의 지금까지 태도를 보면 남측 국회의 오지랖 넓은 행동, ‘니가 뭐 하라 마라 무슨 자격으로 그런 얘기하느냐’ 하면서 오히려 신랄하는…… 지금 우리 대통령이 취하는 태도도 보면 좋은 뜻으로 했지만 결국 저쪽은 우리를 더 우습게 만들어 버리는 반응이 나올 거다 이거지요. 그러면 그 반응을 보는 우리 국민들의 입장에서 잘해 보라고 주선은 아니지만 이렇게 분위기를 만들어 주려고 했는데 반응이 ‘우리도 한번 생각해 보겠다’가 아니고 ‘너희들 뭘데 왜 이상한 소리 하고 있니?’ 이렇게 나오면 오히려 거꾸로 가는 효과가 있지 않느냐, 국민이나 미국 쪽에도.

그러니까 지금 북쪽이 우리에게 보이는 태도를 보면 끼어들지 말라는 거잖아요, 기본적으로. ‘어느 자리에 니가 해라 마라 소리를 하느냐’, 그러니까 그것까지 우리가 내다 본다면 마음은 이해하지만 좀 더 다른 방법을 찾아보는 게 좋겠다. 그러니까 이번에 어제든 총리 질의했지만 미국하고 북한 회담할 때 우리가 드릴 수 있는 아이디어를 드린다는가 뭔가 대화를 촉진시킬 수 있는 감초 같은 이런 것들을 준다 이게 실질적으로 의미가 있지 공개적으로 촉구한다고 결의안 내 가지고 어떤 효과가 있을지…… 사실 역효과가 더 클 것 같아요, 저는. 그래서 차라리 실질적인 도움을 줄 수 있는 미국과의 긴밀한 협의라든가 이런 걸 하는 게 좋겠다. 이건 사실 공개적으로 보여 주기 위한 건데 북한 반응이 너무나 뻔하거든요. 저는 의견이 그렇습니다.

○이재강 위원 구더기 무서워서 장 못 담그는 것도 아니고 무슨 그런 기대를 하십니까?

○김기웅 위원 마이크 켜고 하십시오.

○이재강 위원 지금 꼭 좀 진행되었으면 좋겠다는 열망을 표명하셨는데 북한 반응을 무슨 그런 기대를 하고 있습니까? 북미 정상이 북한하고 잘 만나서 빨리 평화의 물꼬를 트라는 이야기인데 저는 적극적으로 결의안을 내야 된다고 생각합니다. 무슨 반응 나올까는 걱정하지 마시라니까?

○김준형 위원 저도 다른 이슈로……

○소위원장 김건 김준형 위원님 의사진행발언.

○김준형 위원 지금 마침내 가자기구 학살에 대한 반대 결의안이 올라왔는데요. 지금이 오히려 시기가…… 여기에 조금 수정안 넣어서 지금 레바논에서의 학살도 포함해서 우리가 이란하고 미국 사이에서 곤란한 부분을 넣기로 했다면 이 부분은 국제사회에서도 거의…… 지금 또 휴전도 이 사태 때문에 흔들릴 수 있으니까 아까 말씀하신 것 우리 전체 회의 잡힐 때 급속하게 추진했으면 좋겠다는 생각 합니다. 간사 간 협의해 주십시오.

○소위원장 김건 알겠습니다.

○이재강 위원 이것도 적극적으로 하십시오.

○소위원장 김건 이렇게 논의를 했고 일단 이용선 위원님 말씀 주신 대로 이 문제는 간사 간에 계속 협의를 해 보겠습니다. 오늘 서로 합의가 안 된 상태에서 올라왔기 때문

에 여기서 논의를 한다는 건 좀 그렇고요.
그러면 오늘의 안건 심사를 시작하도록 하겠습니다.

1. 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률 일부개정법률안(김건 의원·홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2211133)
2. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(박성훈 의원 대표발의)(의안번호 2208671)
3. 남극활동 및 환경보호에 관한 법률 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2216826)
4. 조약의 체결·비준에 관한 민주적 통제를 위한 법률안(박주민 의원 대표발의)(의안번호 2202949)
5. 공공외교법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2202307)
6. 공공외교법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206809)
7. 공공외교법 일부개정법률안(김상욱 의원 대표발의)(의안번호 2214903)
8. 여권법 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214221)
9. 국제개발협력기본법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2216697)
10. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2214246)
11. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2214981)
12. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215490)
13. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2216287)
14. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김성원 의원 대표발의)(의안번호 2216345)
15. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(이춘석 의원 대표발의)(의안번호 2216827)
16. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2213394)
17. 재외국민보호를 위한 영사조력법 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2213719)
18. 장생탄광 수몰사건 희생자유해의 발굴 및 봉환 등에 관한 특별법안(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2216742)
19. 대한민국과 아시아개발은행 간의 아시아개발은행-한국 기후기술허브 협력사무소 설립에 관한 협정 비준동의안(의안번호 2215008)
20. 한반도 평화 결의안(김영배 의원 등 69인 발의)(의안번호 2213527)
21. 한반도 항구적 평화 기틀 마련 및 국회 외교 헌장 제정을 위한 국회 결의안(김영호 의원 등 131인 발의)(의안번호 2213785)

22. 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안(김준형 의원·이재강 의원·정혜경 의원 등 23인 발의)(의안번호 2213497)

(10시10분)

○소위원장 김건 의사일정 제1항 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률 일부개정법률안부터 제22항 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안까지 이상 22건을 일괄하여 상정합니다.

안건 심사를 위해 김진아 외교부제2차관님께서 출석하셨습니다.

먼저 의사일정 제1항 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관한 법률 일부개정법률안 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 최용훈 수석전문위원 최용훈입니다.

소위 심사자료 1번 보시면 되겠습니다.

1페이지입니다.

개정안의 주요 내용은 정부대표와 특별사절의 교섭 대상을 확대하고 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 대해서는 다른 법률에 우선하여 적용하는 한편 외교 교섭 사항이 포함된 통상교섭의 경우 산업통상자원부장관과 외교부장관이 공동으로 지휘·감독하는 내용입니다.

조문으로 보고드리겠습니다.

4페이지입니다.

교섭 대상 확대입니다.

제1조의 목적 조항에 ‘이에 준하는 외국의 단체’를 추가하는 내용입니다. 비전통적인 교섭대상인 다자협의회체와 민간기구를 교섭 대상에 추가하여 법적 근거를 마련하는 입법적 보완 사항입니다. 다만 교섭 대상의 범위가 이에 준하는 외국의 단체로 확대됨으로써 그 해석의 불명확성 문제가 있기 때문에 이 부분은 신중 검토 의견입니다.

5페이지입니다.

제4조의 재외공관의 장에 ‘외국정부 등’으로 하고 있지만 이에 준하는 외국의 단체에 미승인 국가, 다자협의회체 등이 있지만 이 경우에는 재외공관장의 신임장을 접수할 권한이 없는바 해당 조항은 현행 유지 의견입니다.

6페이지입니다.

개정안은 제1조의2(다른 법률과의 관계)를 신설해서 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 대해서 다른 법률에 우선 적용하는 규정을 두고 있습니다. 이는 일부 기관에서 독자적 협상을 통해 외교적 혼선을 초래한 점이 있는데 이런 점을 제어하려는 취지로 보입니다.

다만 현재 남북관계 발전법, 한국은행법과 같이 개별법에 정부대표의 권한과 역할을 규정한 법률도 존재하고 있는바 개정안이 수용될 경우 법체계 내 충돌, 중복 규제 등의 혼선이 우려될 사항으로 보입니다.

그다음에 8페이지입니다.

제11조에 제4항을 신설해서 외교 교섭이 포함된 통상교섭의 경우 외교부장관이 공동으로 지휘·감독함으로써 외교 교섭의 전문성 강화 취지로 보입니다.

다만 검토할 사항이 있다고 보여집니다. 검토 사항의 2번에 외교 교섭의 범위와 외교 교섭이 포함되어 있는 통상교섭을 어떻게 구분할지에 대한 논의가 필요해 보입니다.

또한 정부조직법 제41조에 통상교섭 업무는 산업통상부 권한으로 규정되어 있고 또한 개정안은 통상교섭에 관한 제11조 특례 규정 위에 또 다른 특례를 규정하고 있어 중첩적인 특례 설정 방식입니다. 이러한 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

10페이지에 참고자료로 외국정부·국제기구 외 교섭대상 목록이 들어가 있습니다. 이상입니다.

○소위원장 김건 다음은 정부 측 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

○외교부제2차관 김진아 외교부에서 말씀드리겠습니다.

동 개정법률안은 정부대표와 특별사절 교섭 대상을 외국 정부 또는 국제기구에 준하는 외국의 단체로 폭넓게 규정을 하고 특별사절의 임명과 권한에 관해서는 정부대표법이 다른 법률에 우선해서 적용된다는 점을 명확히 하는 한편 외교 교섭이 포함된 통상교섭의 경우에 외교부장관과 산업통상자원부장관이 공동으로 지휘·감독권을 행사하는 내용을 담고 있습니다.

외교부는 이러한 개정안이 현재 경제와 안보가 융합되어서 진행되고 있는 최근 국제 정세의 흐름을 반영했을 때 보다 실제적으로 원활하고 또 그리고 일관성 있는 외교 교섭에 기여할 수 있다라고 보고 있습니다.

위원님들의 적극적인 검토를 부탁드립니다.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

홍기원 위원님.

○김기웅 위원 이거 설명을 다 하고 해야 되는 거 아닌가? 하나씩 해요?

○소위원장 김건 예?

○김기웅 위원 이거 3개는 다 한꺼번에 안 하고 이렇게 하나하나씩 하는 겁니까?

○이재강 위원 다 했는데.

○김기웅 위원 다 했어요?

○소위원장 김건 예, 한꺼번에 지금 다 했습니다.

○홍기원 위원 제가 대표발의자로서 좀 말씀을 드리면 이 개정법률안은 현행 법률에 좀 부족한 점이 있어서 발의한 겁니다.

하나하나 좀 말씀드리면 자료에도 들어 있지만 지금 정부나 또 국제기구 말고도 여러 외교 행위를 하는 그런 주체들이 있는데 현재의 법률은 그런 여타 주체들을 전혀 포괄하고 있지 못하기 때문에 문제가 있는 겁니다.

그래서 이렇게 ‘이에 준하는 외국의 단체’라고 했는데 지금 수석전문위원은 이 범위가 모호하다 이렇게 했잖아요. 그러면 좀 더 명확하게 할 수 있는 그러한 안을 제시해 주는 게 좋지 그냥 통째로 다 이것을 할 필요가 없다 신중 의견 낸 것은 좀 너무 과하다는 생각이구요.

결국은 정부나 국제기구가 아닌 주체하고도 우리가 교섭하거나 또 회의에 참석하는 일들이 있을 텐데 그런 내용이 빠지는 부분에 대해서 어떻게 할지 좀 의문이고요.

또 6페이지, 지금 현실적으로 이 법에 따르면 대한민국 정부를 대표해서 외국과 교섭하려면 다 외교부장관의 승인을 받아야 되잖아요. 그런데 그렇지 않고 나가서 교섭하거

나 대표해서 협상하는 경우들이 많이 있지 않습니까? 그런데 ‘현행 규정만으로도 외교적 혼선을 방지할 수 있다’ 어떻게 이러한 의견을 줄 수가 있지요? 그런 사례들이 많이 있는 걸 알고 있잖아요.

그리고 8페이지, 아까 외교부차관님이 말씀하셨다시피 지금은 경제나 통상과 관련한 그런 교섭 사안들이 외교적으로 굉장히 심각한 영향을 미치는 내용들이 있거든요.

예를 들면 일본이 우리나라에 대해서 반도체 소부장 제품에 대한 수출 규제를 했을 때 제가 산업부의 일본과 협의하는 상황을 보니까 산업부는 그야말로 그 제품 품목에 대한 수출 규제를 푸는 쪽에 대해서만 고민하고 있었던 말이에요, 협상도 그렇고.

그런데 그때 일본이 소부장 제품 수출 규제한 것은 우리나라의 역사 문제에 대해서, 특히 강제동원 배상판결에 대한 자신들의 나름의 보복 조치로 그걸 취한 건데 그러면 그게 한일 간에 제일 중요한 외교 현안인데 외교부랑은 전혀 협의도 안 되고 산업부에서는 그거는 그냥 소부장 제품에 대한 수출 규제 차원에서 논의하고 있다 이렇게 대응했고 또 외교부는 통상교섭 사안에 대해서 관여할 근거 조항이 전혀 없으니 우리는 나설 수 없다 그런 문제가 있었고.

이번에 미국의 상호관세 부과한 사안에 대한 그리고 그와 연계한 미국의 투자 요구에 대해서도 보면 거의 산업부 차원에서만 대응을 하고 외교부는 참여를 안 시키거나 아주 필요할 때만 제한적으로 참여를 시키다 보니까 그 문제가 외교적으로 굉장히 중요한 사안임에도 불구하고 외교부는 거기에 참여하거나 또는 깊이 의견을 낼 수 없는 그러한 구조적인 문제가 있기 때문에 이렇게 발의한 겁니다. 그런데 이러한 내용을 전부 다 신중 의견으로 냈는데 수석전문위원실에서 그런 부분에 대한 검토가 너무 부족한 것 같아요.

그래서 저는 제가 제기한 문제들이 해소될 수 있도록 최소한 문구 조정은 가능한 하겠지만 이걸 다 그대로 놔두고 현행대로 하자 하는 것은 지금 현재 벌어지고 있는 수많은 문제들에 대해서 아무런 문제의식 없이 대안도 없이 반대하는 정도로밖에 인식이 안 돼서 그런 부분이 좀 반영될 수 있도록 했으면 좋겠습니다.

○소위원장 김건 이재강 위원님.

○이재강 위원 지금 여기 8페이지에 보면 단순 외교 교섭과 또 외교 교섭을 포함한 통상교섭에 대한 구체적인 사례가 있습니까? 이렇게 구분해 뒀는데 그런 구체적인 사례를……

○수석전문위원 최용훈 산업부에서 국장이 와 있거든요.

○이재강 위원 그게 단순 외교 교섭과 또는 외교 교섭을 통한 통상교섭 이렇게 표현돼 있잖아요. 어떤 구체적인 사례들을 좀 말씀해 주실 수 있는지, 없으면……

○외교부제2차관 김진아 외교부의 입장에서 말씀을 드리겠습니다.

여기서 외교교섭이 포함된 통상교섭이라는 것은 대외 시장개방을 목적으로 하는 교섭을 제외한 그 이외의 외교적인 사안 중에서 경제안보 문제 같은 것들이 포함되는 그런 교섭을 의미하는 것으로 저희는 이해하고 있고요. 그리고 정부조직법상에서도 저희 외교부 소관 사무에 경제외교가 포함이 되어 있습니다.

그래서 저희가 이해하는 이 개정안의 취지는 산업부의 지휘·감독 고유한 그 영역을 배제하려는 것이 아니라 일부 이슈마다 이 소관 사무가 중첩적으로 적용되는 부분이 분명히 있습니다. 그래서 그런 사례에서는 공동으로 지휘·감독권을 행사하자라는 그런 보완

적인 측면에서 제기하신 것으로 이해를 하고 있습니다.

○소위원장 김건 좀 알아듣게 구체적인 사례를 얘기해 보세요.

○외교부양자경제외교국심의관 김석우 양자경제국 심의관 김석우입니다.

차관님 말씀에 보완 말씀을 드리겠습니다.

통상조약법에 보면 통상교섭에 대한 정의가 있습니다. 그 정의라는 것은 대외 시장개방을 목적으로 하는 협상을 통상협상이라고 하고 있습니다. 그래서 지금 말씀하신 통상협상 중에서 외교적인 사안이 고려된 거라고 하면 기존의 시장개방을 목적으로 한 협상 외에 외교안보적인 요소가 포함된 협상을 말씀드릴 수 있습니다.

예를 들면 한미 관세협상을 아까 홍기원 위원님께서 말씀하셨는데 한미 관세협상의 조인트 팩트시트를 보면 거기에는 관세도 있고 비관세도 있지만 우리가 전통적인 외교안보 이슈라고 말하는 여러 가지, 원자력이라든지 핵잠이라든지 이런 부분도 있고 더하기 우리가 경제안보라고 지금 이야기하는 공급망에 대한 이슈들도 있습니다. 그 공급망에 대한 이슈라는 것은 아시다시피 이게 미중 간의 어떤 경제적인 요소가 있기 때문에 당연히 외교안보적인 요소가 포함되는 것이고요.

또 다른 예로는 인도태평양경제프레임워크(IPEF)라고 하는 것도 있는데 그거는 물론 무역도 있지만 공급망이라든지 청정경제라든지 공정경제 이런 식으로 외교 사안이 같이 포함될 수 있는 사안들도 있습니다. 그 외에도 디지털동반자협정같이 전자상거래 원활화를 촉진하기 위한 시장개방과는 조금 상관이 없는 조약들도 지금 많이 나오고 있는 상황입니다.

○이재강 위원 현재 제정안의 내용을 보면 사실상 모든 통상협상의 공동지휘권을 가지게 될 수 있는 것으로 보입니다. 그러면 외교부가 마련한 구체적인 기준이 있습니까? 지금 이 법에 의하면 산업통상부하고 공동지휘권을 가지게 될 수 있는 것 아닙니까? 공동지휘권에 대한 구체적인 기준이 있어야 될 거 아닙니까?

○외교부양자경제외교국심의관 김석우 현재 법령에 따르면 통상교섭의 경우에는 산업부장관이 지휘·감독을 할 때 사전에 외교부에 통보를 하게 돼 있고 그 외에 협상의 가제명 단계에 이르러서 저희들의 의견을 청취하게 되어 있습니다. 하지만 부분적으로 저희들하고 협의를 하게 돼 있고 청취를 하게 돼 있는 그런 단계만 가지고서는 실질적으로 외교사안이 포함돼 있는 이 큰 협상에 저희들이 관여를 할 수 없다는 그런 한계가 있습니다. 그래서 저희 생각에는 협상 전 단계에 있어서 지휘·감독이라는 것을 산업부장관과 외교부장관께서 같이 공동으로 수행하게 되는 그런 상황을 상정하고 있습니다.

○소위원장 김건 알겠습니다.

김준형 위원님 가시기 전에 외교부 국장 얘기를 들었으니까 산업부 국장 얘기를 듣고 넘어가실까요, 아니면 먼저 하실까요?

○김준형 위원 아니, 제가 꼭 지금 해야 될 것 같아서요. 왜냐하면 지금 논의를 조금 벗어나고 있는 것 같아요.

이 법은 전통적인 대상에 관한 얘가지 통상부하고 외교부하고 지금…… 물론 그 문제가 나중에 파생할 수밖에 없는데 그게 아니잖아요. 그러니까 외교하고 통상이 섞여서 누가 지휘·감독은 뒤에 생기는 거고 이 법안은 비전통적인 교섭 대상도 포함시키자는 게 저는 이번의 주된 논의 같은데 안 그렇습니까?

○**홍기원 위원** 제가 보충설명 드리면 저는 경제부처에서도 통상을 했고 외교부에서 통상교섭본부가 있을 때도 했는데, 기존의 통상 문제는 그야말로 대부분 시장개방에 관한 사항입니다, 지금까지는. 그런데 아까 제가 일본의 반도체 소부장 문제나 미국의 상호 관세 문제를 말씀드린 게 대표적으로 그러한 사안들은 얼핏 보기에는 그야말로 수출·수입에 관한 또는 관세에 관한 문제로 보이지만 실질적으로 그 뒤에는 엄청나게 많은 다른 이슈들이 같이 들어 있고 그게 외교적으로는 어찌 보면 한미 간의 또는 한일 간의 제일 중요한 현안인데 현재의 법률 규정에 따르면 산업부가 외교부를 끼워 주면 같이 하고 또는 예를 들면 산업부가 훈령 같은 것도 외교부에 공유를 하면 외교부가 볼 수 있고 안 주면 공유도 안 되고 또 예를 들면 미국에서 한미 간의 협상이 이루어졌을 때도 산업부만 참여하는 경우가 많아요, 대사관이나 외교부는 참여를 못하고, 그거는 모든 결정을 다 산업부가 하도록 돼 있어요. 그러다 보니, 이게 외교적으로도 굉장히 중요한 사안인데 실질적으로 외교부를 배제하거나 필요할 때만 참여시키는 형식으로 이게 운영이 되다 보니 국가적으로 지금 큰 문제가 계속되고 있다.

그리고 그 앞에 다른 조항들도 마찬가지로요. 이게 현재 규정상으로 하면 당연히 외교부장관의 승인을 받고 정부대표가 나가거나 또는 외국정부나 국제기구가 아닌 다른 권한을 가진 자와도 협상할 때 외교부와 조율이 돼야 되는데 그런 거 없이 이루어지는 일들이 많기 때문에 그러한 부작용 해소를 위해서 법 개정이 필요하다는 건데 현재 그대로 유지하는 것은 앞으로도 계속 많은 문제를 낳을 수밖에 없다 그런 말씀을 드리는 겁니다.

○**소위원장 김건** 김기웅 위원님.

○**김기웅 위원** 이 세 가지 다 제가 잘못 오해하는 건지 모르겠는데 지금 미국하고 협상하면서 외교부가 왕따가 됐다, 산업부 마음대로 한다 이런 것들 때문에 전통적인 외교부의 그 뭐라고 할까요, 내 나와바리 이걸 좀 분명하게 해야 되겠다 이런 차원에서 이 세 개를 하는 것 같아요. 대상도 확대하고 다른 법률보다 이게 우선해서 외교부장관에 권한도 더 부여하고 통상 문제라 하더라도 외교부도 분명히 공동 관리를 해야 되겠다 이런 얘기에요, 기본적으로는, 내가 이해하기에는, 그렇지요?

이게 되게 논의가 어렵잖아요. 그런데 제가 이거를 남북회담에서 다 겪어 본 일이기 때문에 설명을 드려 보면 이해하실 것 같아요.

외교사절이라 함은 대통령으로부터 특명전권대사예요. 대한민국정부를 대표해서 모든 권한을 받고 해외에 나가서 책임 있는 그 나라의 당국자들과 외교안보라든지 우리 국가적 이익을 가지고 얘기하는 게 외교사절입니다, 기본적으로, 그렇지요? 그러면 예를 들어서 우리 남쪽의 문체부장관이 아니면 행안부장관이 ‘나 평양시장하고 협력사업을 얘기해야겠어. 내가 가서 얘기하면 협력이 더 잘될 거야. 평양시장 내가 만나 볼게’ 그러면 행안부장관과 평양시장이 만난 게 회담일까요, 아닐까요? 이건 회담이 아닙니다. 그건 접촉이라고 불러요. 예를 들어서 외교부장관이 ARF 가서 북한 외상을 만났다 그것도 접촉으로 분류합니다.

그러니까 이게 대표성이 있어야 돼요, 리프리젠터티브(representative). 이 나라에서 특명전권사절로 해서 대한민국을 대표해서 나간 사절이잖아요. 그러면 그 상대방도 그 문제에 대해서는 그 나라를 대표할 수 있어야 돼요. 그중에 한 놈이 단체대표가 왔는데 우

리나라 특명전권사절이 개하고 얘기할 이유가…… 그 사람을 상대할 사람은 우리의 카운터파트가 따로 있겠지요. 이산가족 상봉을 한다, 북한의 적십자사가 나오잖아요. 그 적십자사를 우리 문체부장관이 상대하는 게 아니고 우리 적십자사가 나가야 되는 거예요. 축구단일팀 그것도 문체부장관이 하는 게 아니고 대한축구협회·IOC 이런 단일팀. 이게 왜냐하면 그 문제에 관해서 대표성을 갖는 사람이 하는 거지 우리 외교사절이 그 문제에 대해서 대표성을 갖느냐, 그거는 생각해 보면 굉장히 복잡해질 문제다.

그러니까 첫 번째 조건, 회담이라는 문제에 대해서 대표할 수 있어야 된다. 그러니까 이렇게 폭이 넓어지면 무슨 문제에 무슨 대표…… 문제 해결은 쉬울 수 있지만 회담이라고 보는 게 아니고 불러서 접촉하는 건 가능하겠지. 그런데 이것을 이렇게 법에 대상으로 넣는 거는 제가 볼 때는 법리적으로 잘 이해가 안 되는 거다 말씀을 드리고.

두 번째는, 예를 들어 봅시다. 외교부하고 통일부를 보면 북한 사람을 만날 때 남북관계발전법에 따라서 통일부장관이 제청해서 대통령이 임명해요. 외교사절은 외교부장관이 제청해서 대통령이 임명하거든요. 그런데 외교부장관이 방콕에서 북한 외무상을 만난대. 회담을 하기로 했대요. 자, 그러면 그 사람의 임명권을 누가 갖습니까? 통일부장관이 제청합니까, 외교부장관이 제청합니까?

그러니까 제 얘기는, 이 문제도 지금 아주 복잡하게 OECD니 뭐니 하고 있는데 내가 그걸 다 가지겠다라고 하기 시작하면 싸우자는 얘기밖에 안 돼요, 쉽게 얘기하면. 그건 그 부분에서 적당히 서로가 이렇게 양해하고 묵인하고 가야 되는 상황이지 법에서 ‘이거 내 거야’라고 하기 시작하면 상대방이 가만히 있나, 여기에? 예를 들어 국정원 같은 데도 있고…… 그러니까 이 문제가 너무 복잡한 문제다.

세 번째는 남북군사회담을 해요. 장성급 회담을 평양에서 하는데 국방부장관은 자기가 지휘하고 싶대요, 군사회담이니까. 그런데 남북회담은 통일부장관이 지휘하거든요. 한번 공동 관리를 해 봤어요. 해 봤더니 서로 한 자리에 모여서 사이좋게 의논하면서 하는 게 아니고 국방부장관은 국방부에서 하고 여기는 이쪽 삼청동에 앉아 가지고 밑에 사람 보고 전화해 보라고 그러고, 더 갈등이 커지고 혼선이 더 많아요. 두 사람이 그렇게 마음이 잘 맞으면 진작에 이런 얘기할 필요가 없지. 서로가 이해가 달라서 결국 현장에서 혼선이 있고 대표 보고 내 말 안 들을래, 죽을래 살래, 이렇게 된다니까.

그러니까 이런 걸 만들 때 우리가 좀 더 심사숙고할 필요가 있다. 말은 좋은데 실제 해 보니까 이게 더 엉망이 되더라 이거지.

저는 이상입니다.

○소위원장 김건 산업부국장님 나오셨지요?

말씀해 주십시오.

○산업통상부통상정책국장 김영만 산업부 통상정책국장 김영만입니다.

먼저 이 자리 와서 이렇게 발언 기회 주셔서 감사하고요.

통상 정부대표 임명에 관해서 발의하신 취지와 이런 부분에 대해서는 저희도 잘 유념 하겠고요.

다만 현재 정부조직법상 통상교섭의 총괄과 조정을 산업부장관의 권한, 산업부의 권한으로 돼 있기 때문에 총괄과 조정 측면에서라면 저희가 당연히 외교부의 의견과 이런 것을 들어서 조정을 하되 총괄·조정이라 함은 말 그대로 대외적으로는 어쨌든 통상교섭에

대한 권한은 산업부장관이 행사하는 것이 법리상으로 저희는 타당하다고 생각하고.

두 번째로는 이러한 것들을 논의하기 위해서 저희가 통상추진위원회라든지 대외경제장관회의, 그리고 필요하다면 청와대에 의견 조율 절차를 다 거치고 그렇게 하고 있습니다.

따라서 금번 발의의 취지에 대해서는 저희도 외교부랑 소통이나 이런 부분을 더 강화할 필요성에 대해서는 공감을 하고요. 다만 이 법에 따라서 현행 정부조직법과 현재 특례 규정에 대해서 또 다른 특례를 규정하는 것은 통상교섭의 총괄·조정을 산업부의 권한으로 규정하고 있는 것과는 맞지 않다고 보여집니다.

아울러 마지막으로 저도 한일 수출통제와 관련해서 홍 위원께서 제기하신 그런 문제점에 대해서 소통 강화할 필요성은 인정하고요. 다만 한일 수출통제 이슈는 통상조약이나 이런 게 아니라 수출통제 권한이 대외무역법에 있습니다. 그리고 산업부와 일본 경산성 이렇게 기존에 돼 왔던 그 채널에서 하면서 소통의 문제였기 때문에 이것과는 직접적으로 관련은 없다고 보여집니다.

감사합니다.

○**김준형 위원** 저는 아직도 이해가 안 가는데요. 왜? 제목을 보십시오, 제목을. 대상인데 왜 8페이지 가지고 꼬리가 머리를 흔드냐고요. 두 분이 이걸 하실 때 숨긴 겁니까? 다시 말해서 소위 말하는 영역 싸움을 숨긴 거예요? 왜냐하면 정확한 법은 그게 아니잖아요. 만약에 그렇다면 이 전체는 통과시키되 8조는 안 바꾸면 통과 가능한가요? 솔직하게 안 그래요? 저만 이해가 안 갑니까? 이게 위장 법안입니까, 그러면?

○**소위원장 김건** 좋은 취지로 한 거니까요.

○**김준형 위원** 왜냐하면 이건 필요하잖아요, 실제로 비전통적인 교섭 대상을 하고 있으니. 이 부분이 정말 시급하다면 이걸 통과시키고 아까 소위 말하는 영역은 빼면 이거는 아무 문제가 없는 법안이잖아요.

○**홍기원 위원** 그런데 그것조차도 다 안 된다고……

○**김준형 위원** 그것조차도 안 된다는 거는 문제가 있지요.

○**소위원장 김건** 수석전문위원님.

○**수석전문위원 최용훈** 수석전문위원입니다.

4페이지에 ‘이에 준하는 외국의 단체’와 관련해서 준하는 입법례를 찾아봤는데 입법례가 없고 저희가 외교부에 제안했던 게 ‘외교부령으로 정하는 외국의 단체 또는 외교부장관이 지정하는 외국의 단체’ 이렇게 특정을 해야, 이게 어떤 단체인지 나와야 된다는 이런 의견을 전달한 바 있습니다.

그리고 6페이지, 다른 법률과의 관계에 대해서는 현재 제2조가 있기 때문에 저는 이 주장은 신중검토 의견인데 만약에 다른 입법례처럼 정부대표 및 특별사절의 임명과 권한에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다 이런 규정이면 되지 않을까 생각이 됩니다.

그다음에 8페이지의 4항은 위원님들이 논의하시면 될 것 같습니다.

○**소위원장 김건** 더 말씀하실 게 없으시면, 저희가 이미 35분 동안 해 가지고……

제가 며칠 전에 뉴질랜드 대사하고 저녁을 먹었는데 저한테 뭐라 그러냐면 자기들 요새 제일 관심 있는 게 우리 언론에 석유화학제품 수출 금지한다는 것이 나 가지고 자기네들이 발각 뒤집혔다 그러면서…… 왜냐면 자기들이 정유공장이 하나도 없대요. 그래서

지금 한국에서 거의 다 수입하는데—뉴질랜드가—한국에서 수출 금지되면 자기 나라 망한다는 거예요.

그래서 지금 시대가 점점 우리가 하는 국내적인 많은 조치도 우리 대외관계에 영향이 심각하게 오는 상황이 많이 됐더라고요. 그래서 이런 걸 갖다가 정부의 정책 결정 과정에 좀 반영할 수 있는 방법이 뭐가 있어야 되겠다 이런 고민에서 시작한 거였는데……

그다음에 또 앞의 조항은 사실은 시리아, 우리가 시리아 같은 경우는 아직 수교가 안 됐고 국가 인정이 안 된 단계에서 교섭을 하거나 이렇게 나갔을 때 혼선이라든가 이런 것 때문에 여기다 그런 부분을 하기 위해서 한 건데, 정부안은 아니라 저하고 홍기원 위원님이 생각했을 때 많은 문제점들을 개선하기 위한 방안을 한 건데 여기에 대해서 문제점이 많이 지적됐으니까 제 생각에는 수석전문위원실에서 정부 측, 외교부 측하고 협의를 하셔서 가지고…… 지금은 좀 약간 거칠게 문안이 돼 있다 그러면 법리적으로 위원님들이 좀 더 제대로 검토할 수 있게 대안을 만들어서 다음 번에 심사하게 되면 그렇게 심사하시면 어떨까 싶은데.

홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 저도 그 부분에 대해서는 동의합니다. 그런데 한마디 좀 덧붙이고 싶은 것은 8페이지의 통상교섭과 관련해서 저도 기본 취지는, 예를 들면 산업부장관과 외교부장관이 같이 해라 이런 게 아니고요. 산업부가 총괄해서, 대표해서 하되 최근의 통상 현안들은 외교적으로도 굉장히 중요하기 때문에 외교부하고도 충분히 협의가 되고 또 조율도 거치고 또 외교부의 당국자들도 최대한 참여하도록 해야 되는데 지금은 모든 게 산업부의 선의에 맡겨져 있다 보니 여러 가지 문제가 생긴다는 걸 제가 몇 년째 느끼고 있어서 이렇게 제안한 거고요.

사실 정부조직법상에 외교부가 하는 업무에 예전에는 통상이 들어 있었습니다. 그것은 외교부가 창설될 때부터 들어 있던 업무인데 박근혜 정권 때 통상교섭본부가 산업부로 넘어가면서 그 통상조차 삭제를 해 버리는 바람에 외교부의 업무에는 통상이 하나도 안 들어 있는 형식으로 되어 있어요.

경제외교에 통상도 들어가는 거다 해석도 하지만 어쨌든 현재의 규정하에서는 모든 것이 산업부의 선의에 맡겨져 있으면서 이 중요한 외교 사안들이 외교부가 적극적으로 참여하거나 또는 외교적인 의견들이 반영이 안 되는 구조이기 때문에 많은 문제가 생겨서 이걸 발의한 거거든요. 그런 취지가 충분히 반영될 수 있도록, 제가 이 내용을 그대로 고집하는 건 아니고 그런 내용들이 반영될 수 있도록 수정이 되거나 조율이 됐으면 좋겠다는 말씀을 드립니다.

○**소위원장 김건** 하나 하나가 40분 돼 버렸는데……

그러면 이 안건은 계속 심사하도록 하겠습니다.

○**홍기원 위원** 그런 내용이 반영되도록 잘 좀 논의해 주세요.

○**소위원장 김건** 그래서 사실은 순서가 여야 간에 치열한 협상을 해서 정해지는 건데 지금 의사진행발언으로 가자지구 결의안은 오늘 꼭 했으면 좋겠다고 의견이 나왔는데 다른 위원님들이 다 동의하시면 그것만 잠깐 심사를 하고 다음으로 넘어가시면 좋겠고, 아니면 문제가 있다고 생각하시면 원래 순서로 한두 개를 더 하고 시간 되면 끝낼까 생각하는데 어떻게 생각……

○이용선 위원 한 5분만 연장해서 가자 이것 좀……

○이재강 위원 가자지구 결의안 가자.

○소위원장 김건 배현진 위원님, 김기웅 위원님, 그렇게 하시겠습니까?

○배현진 위원 동의합니다.

○소위원장 김건 그러면 다음은 외교부 소관 안건으로 의사일정 제22항 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안에 대해 심사하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 최용훈 소위 심사자료 영문 2번의 별권입니다.

118페이지 보시면 되겠습니다.

118페이지 22번으로, 이스라엘의 가자지구 집단학살 중단 촉구 결의안입니다.

주요내용은 이 결의안은 이스라엘이 가자지구에서의 집단학살을 중단하도록 촉구하기 위해서 발의된 내용입니다.

구체적인 내용은 뒤에서 보고드리겠지만 검토의견은 종합검토입니다.

민간인에 대한 공격을 포함하고 있어 인도주의적 관점에서 심각한바 그 결의안은 취지가 타당하다고 보입니다. 다만 2026년 1월 가자평화계획 2단계에 진입하는 등 가자지구 정세가 수시로 변동하고 있고 집단학살 여부는 명확하게 결론이 나지 않은 상황임을 고려할 필요가 있습니다.

119페이지, 결의안의 주문인데요.

이스라엘-하마스 전쟁은 2023년 10월 7일 시작돼서 현재 민간인의 피해가 극심한 상황입니다.

가자지구 정세는 2025년 10월 초 이스라엘과 하마스가 휴전을 합의하고, 그럼에도 불구하고 간헐적으로 무력충돌이 발생하고 있습니다.

122쪽, 결의안의 내용입니다.

1호는 집단학살이라는 내용이 있는데 적절성에 대한 검토가 필요합니다. 현재 국제사법재판소에서 집단학살 혐의 사건을 심리 중인 상황으로, 아직 최종 판단을 내리지 않은 상황입니다.

그다음 123쪽의 제3호에 이스라엘에 대한 무기와 전략물자 수출을 대한민국 정부가 중단할 것을 요구하는 내용입니다. 다만 중단이라는 표현이 우리나라의 무기 수출을 전제하는 길로 해석될 우려가 있고, 참고로 대 이스라엘 무기 수출과 관련해서 2024년 4월 유엔인권이사회가 중단 촉구결의를 채택한 바 있습니다. 2025년 10월에 한국이 이스라엘의 관련 부품 공급국 중 하나로 언급된 바 있습니다.

124쪽 4호에 팔레스타인을 독립국가로 승인하는 내용인데 벨기에와 덴마크는 아직 승인하지 않은 상황임을 고려할 필요가 있습니다.

5호에 유엔인권이사회 조사위원회가 명시한 권고 사항을 촉구하는 내용인데 무기류 수출 관련 내용이 여기에 있습니다. 이 부분을 함께 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 그러면 다음, 정부 측 의견 제시해 주시기 바랍니다.

○외교부제2차관 김진아 저희 외교부에서도 가자지구 평화 달성 및 인도적인 상황 개선 필요성에는 공감을 하고 있습니다. 하지만 수석전문위원께서 말씀하셨듯이 지금 현재

의 휴전 상황을 조금 반영할 필요가 있다는 생각이 듭니다.

1월에는 마지막 인질이 석방됐었고 현재는 가자지구 휴전계획의 진전이 더욱더 필요한 상황에 있습니다. 만약에 국회에서 동 결의안을 추진하실 경우에는 인권이사회 보고서에서 나오는 내용 그리고 국제적으로 통용되는 문구 이런 것들을 조금 더 인용하셔서 현 상황에 맞춰 가지고 내용을 수정하시는 것이 어떨까라는 생각이 듭니다.

예를 들어서 몇 가지 민감한 사안과 관련해서는, 팔레스타인 국가 승인 관련해서는 저희 기본 입장은 이스라엘과 팔레스타인 문제 해결에 도움이 되는 시점에 이것을 추진한다라는 기본적인 입장을 갖고 있고, 그리고 무기 수출과 관련해서도 가자지구 사태가 발생한 이후에 공격용이나 살상용 무기 이런 것들이 수출되지는 않은 그런 상황입니다. 그래서 이런 것을 종합적으로 반영해 주시면 좋을 것 같다는 의견입니다.

○소위원장 김건 그러면 위원님들 의견 말씀해 주시지요.

○김준형 위원 제가 같이 공동발의를 했기 때문에……

결국 지금 말씀하신 부분들이, 시점 문제라든지 상황 문제가 아무래도 이게 계속 계류돼서 시간을 좀 놓친 측면은 있는데요. 그럼에도 불구하고 지금 취지는 이해하나 그다음에 나오는 다만이라는 소리 진짜 듣기 싫거든요. 왜냐하면 이것은 우리가 법으로 정해서 움직일 수 없는 게 아니라 국회가 정부가 못 하는 역할을 다소 거기에 뭐가 있더라도 우리의 의지를 국제사회에 알려서 국격이나 우리가 해야 될 책임들을 해 주는 건데 자꾸 거기 문구에 사로잡혀 가지고 한다는 부분에서 오히려 본질을 좀 놓친다는 생각이 있고요.

아까 이게 국제적으로 아직 확인이 안 된다고 했는데 국제 대부분의 나라가 지금 얘기를 하고 있고, 심지어 ICC에서 네타냐후가 체포영장이 발부된 이 정도도 확인되지 않은 걸로 취급하면 할 수 있는 결의안은 아무것도 없습니다.

좀 전향적으로, 저는 문구 고치고 조정하는 부분에는 찬성하는데요. 오히려 이것은 빨리 제출해서 빨리 통과시키는 게 해결 방법이라고 생각합니다.

○소위원장 김건 이용선 위원님.

○이용선 위원 대체로 크게 5개 쟁점 중에 무기, 전략물자 수출 중단 문제하고 팔레스타인 국가 독립 문제와 관련해서는 조금 유보하는 것이 적절하다는 게 아마 외교부 판단인 것 같은데, 제가 볼 때 무기 수출 중단 문제는 지금도 안 하는 게 원칙으로 돼 있기 때문에 들어간다고 해서 별로 그렇게 우려할 게 없다고 보여지고요.

그리고 팔레스타인 독립 승인 문제는 가자지구 문제 해결에 국제적인, 거의 공리에 가까운 해법이기 때문에 이 부분은 굳이 적절한 시점을 기다릴 이유는, ‘도움이 되는 시점’ 이런 표현은 제가 볼 때는 굳이 문제 삼을 이유는 없다 이렇게 보여지고.

그리고 우리 의회의 결의안이기 때문에 정부의 계획이 아니지 않습니까? 그런 점에 있어서 이 부분은 좀 전향적으로 수용해서…… 아까 약간의 표현 조정, 집단학살을 집단살해라든지 이런 표현들은 조금 조정하더라도 늦었지만 이번 기회라도 처리하는 게 합당하지 않을까 이렇게 생각합니다.

○배현진 위원 말씀에 동의합니다.

○소위원장 김건 김기웅 위원님.

○김기웅 위원 저는 말씀하신 대로 외교부의 입장을 많이 존중해 드려야 될 것 같고요.

아무리 국회에서 하더라도, 다른 나라도 아닌데……

하여간 외교부의 입장 반영해서 문구를 새로 만든 걸 한번 저희가 상임위에서 다시 봐야 되지 않겠어요? 수석전문위원하고 문구를 잘 조정해 주시고.

무기 판매 관련해서는 다 맞는 말씀인데, 국방부에 한번 물어보세요, 그렇게 해도 상관 없겠지 하고. 문제없다 그러면 넣을 수 있는 거고. 그런데 외교부에서 이런 것들을 다 판단하는 데 제약이 있거든요. 그러니까 그 깊은 사정을 우리가 모를 수도 있으니까 국방부한테 ‘이런 식으로 국회에서 한다는데 괜찮겠습니까’ 물어보고 ‘괜찮습니다’ 그러면 그 의견도 전달해 주시고. 그러니까 가급적이면 군말 없는 게 좋잖아요.

○**이재강 위원** 그걸 국방부에 뭘 물어봅니까, 방산업체한테 물어봐야지.

○**김기웅 위원** 방산업체에 왜 물어봐요, 정부가.

○**이재강 위원** 잠시만요.

집단 학살도 집단 학살이고, 사실이잖아요.

○**소위원장 김건** 마이크를 줌……

○**이재강 위원** 집단 학살이 진행되었고, 최근에 네타냐후가, 트럼프가 속은 것 아닙니까. 밝혀지고 있지 않습니까. 그래서 이것들이, 지금 호르무즈 해협 문제도 마찬가지입니다. 그래서 이것 분명히 문구 조정…… 아니, 전략적 무기 말고 다른 무기를 제공할 수 있다는 것 아닙니까. 전략적 무기를 중단하라는 이야기인데 그것을 뭘 중단합니까? 물어볼 것도 없습니다.

○**김기웅 위원** 표현을 이렇게 바꿀 수 있으면 바꾸시고, 한번 조정해 보세요.

○**이재강 위원** 조정해서……

○**이용선 위원** 아니, 기왕이면 이번 상임위에서 처리할 수 있도록 문안 조정을 잘해서 전체회의 전에 좀 검토하면 좋겠습니다.

○**김준형 위원** 우리한테 다시 보여 줄 필요 없이, 우리는 오히려 간사님한테 위임할 테니까 빨리 본회의 절차……

○**소위원장 김건** 그런데 제가 위원으로서 제 의견을 좀 말씀드리면, 저희가 생각해야 될 게 기본적으로 우리가 하는 게 우리 외교에 도움이 돼야 되고 그다음에 우리 국민들에게 도움이 돼야 되고 이런 걸 우리가 해야 된다고 생각하거든요.

그런데 저의 경험이라는 게 이란 대사가 우리 위원회를 찾아와서 ‘지금 미국이 무고한 이란 사람들을 저렇게 2만 명 죽이는데 한국이라는, 글로벌 코리아라는 나라가 왜 그걸 규탄을 안 하느냐’ 이렇게 하고 우리한테 막 요구하고 갔거든요. 그런데 이란 대사가 왔던 게 언론에 공개되면서…… 이용선 위원님, 김기웅 위원님 같이 계셨지만 또 이번에는 G6 국가들이 와서 ‘이란이 이렇게 무고한 G6 국가들한테 공격을 하는데 왜 한국은 규탄하지 않느냐. 문제가 있다’ 막 이렇게 하고 가서, 저는 사실 중동지역의 정세에 우리가 신중할 필요가 있지 않나. 어떤 입장을 표현하는 것이 너무 당연한 것 같은 거라도 지금 현재 상황에서…… 제가 개인적으로 가졌던 경험은 우리가 별것 아니라고 생각했지만 그 사람들은 이게 아주 중요하다고 생각하고 조치를 취하는 경우들이 있더라고요.

가령 예를 들어서 이란에 있는 우리 교민이 갑자기 구금이 된다고 우리 유조선이 억류된다고, 그래서 우리가 하는 것이 어떤 결과를 낼지 좀 불명확할 때는 조금 신중한 게 좋지 않을까, 그래서 그런 것에 대해서 검토를 해 볼 필요가 있지 않을까 싶습니

다.

○**김준형 위원** 아주 짧게 말씀드리면 이란하고 GCC 문제는 아직 확인 안 된 게 많고 심리전 상태지만 적어도 이스라엘은, 미국 빼고 거의 전 세계가…… 아까 ICC 판결까지 나왔기 때문에 여기에서 또 침묵하는 것은 그 사안하고는 조금 다르다고 생각합니다.

○**김기웅 위원** 하여간 외교부 입장을 최대한 반영해 보세요. 외교부에서 최대한 의견을 반영해 주라고요.

○**외교부제2차관 김진아** 저희도 본 취지에는 적극적으로 동감을 하는데 다만 표현 몇 가지만 의견을 드리도록 하겠습니다.

○**소위원장 김건** 제목부터 시작해서 최대한, 그러니까 이것 때문에 우리가 외교적 부담을 안게 된다는가 우리 국민이 무슨 피해를 받게 된다는가 그럴 가능성은 없도록 하는 선에서 문안을 잘 조정해서 제안을 해 주시면 검토를 한번 해 보도록 하겠습니다.

○**수석전문위원 최용훈** 그러면 이 안건은 의결을 전제로 저희가 외교부하고 협의해서 문구를 수정하되……

○**소위원장 김건** 아니, 지금 위원장이 분명하게 의결을 전제로 하지 않는 입장을 얘기했는데 수석전문위원께서 의결을 전제로 한다고 그러시면 위원장의 권한을 훼손시키는 건데요.

○**수석전문위원 최용훈** 죄송합니다.

○**이용선 위원** 그런 정신으로 정리를 해 보시면……

○**수석전문위원 최용훈** 문구 수정과 관련해서 ‘집단학살’을 ‘집단살해’로 표현을 수정하고 그다음에 123쪽에 무기 관련해서 3호만 유일하게 ‘요구한다’로 돼 있는데 여기서도 ‘촉구한다’로 수정하는 전체적인 의견……

○**소위원장 김건** 일단 수정한 안을 저한테 보내 주시면 제가 이용선 위원, 김준영 위원님하고 김기웅 위원님하고 다 협의하면서 이게 과연 바람직한지에 대해서 판단을 한번 해 보겠다는 얘기고 기본적으로 이 안건은 계속심사하도록 하면 어떨까 싶습니다.

홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 조금 보태면 집단학살·집단살해, 표현 가지고 의견 낸 게 있던데 그렇게 엄매이지 말고 차라리 대량의 민간인 살상이라든지, 법적인 의미가 좀 빠지지만 현재 엄청나게 많은 민간인을 무자비하게 살해했잖아요. 그러한 취지로 바꾸면 훨씬 더 부담이 덜할 것 같아요. 참고해 주세요.

○**김기웅 위원** 가시지요.

○**소위원장 김건** 일단 더 이상 의견이 없으시면 토론은 이렇게 종결하고 이 의사일정은 계속심사하도록 결정을 하고 그다음에 대안이 오면 상임위 전에 한번 논의해 보도록 하겠습니다.

그러면 시간이 없어서……

○**이재강 위원** 시간이 되게 중요합니다. 이 결의안은 시간이 중요하……

○**소위원장 김건** 일단 외교부는 이걸로 끝내고 다음 넘어가야 될 것 같은데요.

○**이용선 위원** 마무리하시지요.

○**외교부제2차관 김진아** 혹시 이삼 분 정도 되시면 저희가……

○**소위원장 김건** 예, 차관님.

○**외교부제2차관 김진아** 간단한 게 2번·3번이 바로 이어져 있어 가지고 혹시 가능하시다면 3번 정도를 진행해 주시면 어떨까……

○**김기웅 위원** 그게 뭐가 중요하지요? 남극 이게 급해요? 왜 그게 중요하고 급한지 이유를 설명해 보세요. 남극 지금 아무 일도 없는데 뭐가 급한 건지 내가 이해가 안 돼서……

○**소위원장 김건** 사실은 2·3항이 오늘 합의가 될 가능성이 좀 있어서 원래는 그렇게 진행하려고 그랬는데 긴급해서 가자부터 하셨으면 좋겠다고 그래서 그렇게 간 거거든요. 그런데 지금은 도저히 저희가 의결해야 될 다른 부처 사항들이 있어서 조금 연장……

남극은 다음에 하는 걸로 하겠습니다.

○**외교부제2차관 김진아** 알겠습니다.

○**소위원장 김건** 이것으로 외교부 소관 안건 심사를 모두 마치겠습니다.

김진아 차관님 수고하셨습니다. 퇴장하셔도 좋습니다.

○**외교부제2차관 김진아** 수고하셨습니다. 감사합니다.

○**소위원장 김건** 이어서 재외동포청 소관 안건에 대해 심사하도록 하겠습니다.

23. 재외동포기본법 일부개정법률안(김영배 의원 대표발의)(의안번호 2216961)

24. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2217326)

25. 재외동포기본법 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2207462)

26. 재외동포기본법 일부개정법률안(김기현 의원 대표발의)(의안번호 2206675)

27. 재외동포기본법 일부개정법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2206354)

(10시55분)

○**소위원장 김건** 의사일정 제23항부터 제27항까지, 이상 5건의 재외동포기본법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

안건 심사를 위해 김민철 재외동포청 차장님께서 출석하셨습니다.

의사일정 제23항부터 제27항까지, 이상 5건의 재외동포청 소관 재외동포기본법 일부개정법률안에 대해 심사하도록 하겠습니다.

수석전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 최용훈** 수석전문위원입니다.

소위 심사자료 3번 자료입니다.

2페이지입니다.

이 안건은 지난 3월 11일 법안심사소위에서 한번 다뤄졌습니다. 당시 외국 국적 동포 업무, 고용승계 등 두 가지 핵심 쟁점에 대한 대책 없이 통합을 추진하는 것은 적절치 않으므로 재외동포청이 그 두 가지 핵심 쟁점에 대한 구체적인 대안을 제출받은 후에 논의하는 게 바람직하다는 의견이 있으셨습니다. 또한 통합 필요성에 동의하며 정책 방향은 타당하지만 일정한 보완을 전제로 조속한 결정이 필요하다는 의견이 있으셨습니다. 이용선 위원님은 통합과 함께 민간기구를 통한 기능 분리 방안을 병행하여 검토하되 일정한 보완이 필요하다, 이런 말씀을 하셨습니다.

3페이지입니다.

두 번째 쟁점으로 국내 체류 동포 지원과 관련해서 당시 재외동포청과 법무부 간 업무

중복 문제가 제기됐습니다. 이에 대해서 기능 중복은 조정을 통해 해결할 사안이나 법안을 우선 통과시키자는 의견도 있는 반면 협업을 통해 역할분담을 재정립해서 부처 간 논의를 우선 진행해야 된다는 의견이 있으셨습니다. 또한 국내 체류 재외동포 규모와 증가 추세를 고려할 때 재외동포정책을 해외로만 한정하는 것은 적절치 않다는 의견이 있으셨습니다.

다음에는 10페이지의 추가 논의 필요사항인데요.

지난번에 보고를 못 드렸는데, 현재 재외동포협력센터에 기부금이 있습니다. 재외동포협력센터 해산 시 기존에 보유한 기부금이 현재 29억 2000만 원입니다. 건립 기부금은 18억 원이 있습니다. 이 기부금은 미국 일본 베트남 엘살바도르 등에 거주하는 기부자로부터 개인별 1억~5억 정도 받은 내용입니다. 그 외에 기존 보유 기부금 9억 원이 있기 때문에 센터가 해산되면 국고에 귀속될 여지가 있기 때문에 기부자의 동의하에 용도 전환을 하거나 기부자에게 반환하는 방안 등에 대해서 검토가 필요해 보입니다.

이하 내용은 생략하겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 다음은 정부 측 의견을 제시해 주시기 바랍니다.

○재외동포청차장 김민철 존경하는 외교통일위원회 법안소위 위원님, 우선 3월 11일 법안소위에서 재외동포정책의 필요성을 높이기 위해서 심도 깊은 논의와 함께 소중한 의견을 주신 위원님들께 감사 말씀드립니다.

오늘은 지난 소위에서 위원님들께서 보완을 요청하신 사항과 그간 정부 내에서 진척된 협의 결과 및 변경사항을 중심으로 정부 의견을 말씀드리겠습니다.

먼저 11조(재외동포협력센터의 설립)과 관련해서 센터 통합과 그에 관한 지적사항이 보완된 점을 말씀드리겠습니다. 재외동포청과 재외동포협력센터 통합과 관련해서 지난번 소위에서 우려를 표명하신 사항이 두 가지가 있었습니다. 이에 대해 이행계획을 보고드리겠습니다.

우선 외교적 마찰이 우려되는 사업의 경우에는 세계한인정치인포럼 등과 같이 민감할 수 있는 사안은 정부가 직접 수행하기보다는 민간단체가 수행할 수 있도록 유도해 나갈 계획입니다. 그러나 그냥 두면 민간단체가 수행하기에 어려움을 겪을 수 있기 때문에 정부는 해당 단체들이 시행하는 민감하지 않은 사업, 장학 사업이나 학술 활동 등의 사업을 보조함으로써 민간 차원의 활동 기반을 지원하는 방식으로 해서 외교적 리스크를 관리해 나가도록 하겠습니다.

또한 센터 직원의 고용안정과 관련해서는 공무원 경력경쟁채용시험 미합격자가 발생할 경우에, 우선은 다 붙는다는 전제로 추진을 하겠습니다. 그렇지만 경력경쟁채용시험 미합격자가 발생하는 경우에는 관련 경력을 최대한 우대하여서 동포청 내 공무원이나 기간제 채용 기회를 부여하고 앞서 말씀드린 외교적 마찰이 우려되는 사업을 수행하는 그런 단체, 유관 보조사업 수행 민간단체에 취업을 적극적으로 알선하는 방안 등을 추진해서 법령이 허용하는 범위 내에서 실질적으로 고용안정이 달성될 수 있도록 연착륙 방안을 추진하도록 하겠습니다.

그리고 김영배 의원 대표발의안과 관련해서 제2조의 정책, 국내 체류 동포 지원 강화 관련 그다음에 제17조(국고 보조 등)과 관련하여서는 지난 소위 당시 여러 위원님께서

국내 체류 동포업무가 부처 간 협의 지연으로 정체되어서는 안 된다는 점을 강조해 주셨습니다. 그래서 동포청은 위원님들의 뜻을 존중해서 전향적인 자세로 법무부에 업무 분장 및 구체적 협력방안을 제안하고 법무부와 의견 조율을 여러 차례 시도하였으나 저희가 판단하기로는 법무부가 제대로 응하여 주지 않아서 이견 해소를 할 수가 없었습니다.

이러한 상황에서 협력센터 통합의 시급성을 감안할 때 우선은 부처 간에 합의가 된, 정부 의견의 단일된 조항을 이번 소위에서 통과를 해 주시고 그렇지 않은 조항은 좀 더 시간을 주시면 저희가 부처 간에 의견을 통합할 수 있도록, 그렇게 해 주시기를 건의드립니다.

그리고 마지막으로 김건 의원님 대표발의안 중에 부칙의 시행일 특정 및 문구 관련 사항이 있습니다. 기관 통합의 연속성과 행정적 예측성 확보를 위해서 부칙상의 시행일 규정을 보완해 주셨으면 합니다. 예산편성과 경력경쟁채용시험 일정 등 3분기 내에 모든 절차를 마무리하고 4분기에 통합 조직이 온전히 가동될 수 있도록 시행일을 명시해서 해주실 것을 건의드립니다. 2026년 9월 30일로 명시를 해 주시면 그 안에 저희가 속도감을 가지고 업무를 추진할 수 있을 것 같습니다. 아울러 혁신처 의견을 반영하여서 부칙 3조의 '재외동포 관련 기관' 문구를 '재외동포 관련 업무'로 수정 검토해 주시기를 부탁드립니다.

정부는 위원님들께서 주신 의견들을 바탕으로 재외동포정책이 보다 실효성 있게 이행될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

○소위원장 김건 차용호 법무부 출입국본부장님 오셨는데 정부 의견……

○법무부출입국·외국인정책본부장 차용호 안녕하십니까? 위원장님과 여러 위원님께 감사드립니다.

출입국·외국인정책본부장 차용호입니다.

먼저 저에 대해서 간단히 말씀드리겠습니다. 저는 출입국관리 공무원으로서 25년 동안 동포정책에 대한 한국어 교육과 사회통합정책 그리고 외국에서 주중국한국대사관하고 주인도한국대사관에서 동포정책에 대한 실무를 직접 맡아 왔습니다. 그래서 간단히 말씀드리면 25년간 동포정책을 포함한 현장 실무 경험과 정책을 맡고 있습니다. 현재는 출입국·외국인정책본부장직을 맡고 있습니다.

저희가 동포청에서 발의한 동포정책 기본법안에 대해서 우려의 말씀을 드리고 싶습니다. 위원님들께서 양해를 해 주신다면 동포정책의 기본방향에 대한 법무부의 우려와 동포가 차지하는 영향과 복잡성 그리고 거버넌스 부분에 대해서도 말씀드리고자 합니다.

2021년 당시에 동포청에서 재외동포기본법이 통과되면서, 당시에 외교부2차관님인 최종문 2차관님의 녹취록을 보면 동포정책 기본법에 의해서 주된 대상은 해외에 있는 동포를 대상으로 하고 국내에 입국하는 동포에 대해서는 법무부 소관 법령에 따른다는 녹취록이 있습니다.

그럼에도 불구하고 혹시 위원님들께서 관심을 좀 가지신다면 동포청에서 작년 말에 발표한 동포정책 기본방향이 있습니다, 보고서가 있습니다. 제가 한번 꼼꼼히 페이지 분량을 다 읽어 봤습니다. 재외동포정책 기본방향임에도 불구하고 보고서의 상당 부분, 분량의 한 95% 정도 이상이 국내동포에 할애돼 있습니다. 사실상 해외에 거주하는 동포에

대한 정책은 거의 없다고 보시면 되겠습니다.

그리고 반면에 이 동포정책에 대해서는 의욕도 필요하고 예산 부분도 필요합니다. 다만 저희가 말씀드리고 싶은 것은 동포정책, 비자정책은 굉장히 여러 동포에 대한 동포 사회의 염원과 국내에 대한 경제, 국제 관계가 다 종합이 된 종합예술이라고 보게 되겠습니다. 그래서 비자정책이 비자코드를 하나 만드는 것에서 끝나는 게 아니고 국민감정이라든지 경제, 국제 관계가 복잡한 상황입니다. 그만큼 노하우가 필요하고.

그래서 법무부 같은 경우는 저도 직접 관여한 사안이기도 하고 외국인 정책 기본계획이 2008년도부터 20년 동안 수행이 되어 왔습니다. 지금까지 4차가 나왔습니다. 거기에 동포에 대한 기본방향도 포용정책도 포함이 된 실정입니다. 이런 부분에 대해서 동포청이 이런 동포정책을 통해서 이민정책에 관여하는 부분이 좀 우려가 있습니다.

그 논거를 좀 말씀드리면 동포가 단순히 F-4 비자만 가지는 게 아니고 국내에는 다양한 유형의 형태로 유입이 되고 정착을 하고 있습니다. 단순히 동포비자뿐만이 아니고 외국인근로자에 해당이 되는 H-2 비자를 가지고 있는 방문취업동포도 있고요. 또 유학생이라든지 결혼이민자 그리고 외국인근로자, 전문인력, 교수, 다양한 유형의 동포가 들어오고 있습니다. 이렇게 동포의 유형이 다양함에도 불구하고 동포청에서 동포정책이라는 틀로 했을 경우에는 이민정책과 굉장히 중복되는 부분이 있어서 정책에 혼란이 발생할 우려스럽습니다.

실례로 작년의 사례를 한번 말씀드리겠습니다. 저희 법무부에서 출입국·외국인정책본부 산하에 자율기구로서 지역이민정책과 설치를 제가 추진한 바 있습니다. 그런데 지역이민정책과 같은 경우에는 소관 업무가, 최근에 89개의 지역에서 인구 감소가 이루어지고 있습니다.

○소위원장 김건 본부장님, 좀 간략히 해 주십시오.

○법무부출입국·외국인정책본부장 차용호 예, 죄송합니다.

그러다 보니까 부처 간에 업무 조율이 되지 않고 있는 부분이 있습니다. 그리고 동포청에서 주로 관심을 가지고 있는 사할린동포는 국내에 거주하는 사할린동포 수가 3000명입니다. 그런데 법무부가 대상으로 삼고 있는 동포는 80만 명입니다. 80만 명 대비 3000명, 동포청의 정부 정책 대상은 전체 대비 0.3%입니다. 그런데 99.7%의 정책 대상을 가지고 있는 이민정책의 관점에서 0.3%를 통해서 이민정책을 이렇게 좌지우지하는 부분에 대해서 굉장히 우려가 큼니다. 이런 부분에 대해서 아무리 동포청에서 동포정책에 대한 조율안을 냈다고 하지만 저희가 받아들일 수 없는 사안들입니다. 이런 부분에 대해서 자칫……

동포청에서 의욕적으로 하는 부분에 있어서는 국가 전체적인 차원에서는 바람직하다고 느껴집니다. 그렇지만 동포가 차지하는 부분이 다양한 유형이 있고 결과적으로 이민정책의 하나의 대상자가 되기 때문에 동포청에서 동포정책 기본법의 하나로써 해외에 거주하고 있는 동포에 보다 집중을 하되 국내동포 정책에 대해서는 법무부의 이민정책을 중심으로 해서 협조 관계가 이루어지는 것이 바람직한 의견으로 보입니다.

감사합니다.

○소위원장 김건 그러니까 아직 이견이 전혀 해소되지 않았다는 얘기군요. 알겠습니다. 들어가셔서 좋습니다.

그러면 우리 위원님들 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○이용선 위원 아마 그런 이견이 해소되지 않았기 때문에 이번에는 기본법의 통합을 중심으로 해서 처리하고 또 국내동포에 대한 지원과 관련된 부분은 부처 간 논의와 협의를 좀 더 진행한 연후에 다뤘으면 좋겠다라고 나온 것 같습니다.

그런데 지금 법무부가 이야기하시는 것도 일리가 있습니다만 아마 국내에 체류하는 재외동포 숫자가 갑자기 80만, 90만으로 는 게 아니고 꽤 장시간에 걸쳐서 늘어 왔었고 그런 과정에서 비자나 또 여러 가지 사회 통합, 교육, 지원들을 법무부가 그 현실의 필요에 의해서 조금씩 늘려 왔던 것도 사실입니다만 동포청이 만들어진 만큼 국내에 들어와 있는 대규모의 해외동포에 대한 지원 정책 부분들을 이제는 조금 더 체계적으로 더 성숙, 발전시키기 위해서는 동포청이 일정하게 수용할 수 있도록, 사업을 할 수 있도록 정책을 조정할 필요가 있다고 보여지는데 그 문제는 부처 간 조율을 조금 더 할 필요가 있겠다 이렇게 보여집니다. 그런 점에 있어서 오늘은 통합을 중심으로 해서 법안을 빨리 처리하는 게 합당하다고 생각합니다.

○김기웅 위원 저도 그 사이에 약간 설명을 들었는데 설명 들은 뒤에 보니까 대책이 자리 잡을 준비가 다 잘 된 것 같고 현실적으로 최선인 것 같아요.

드리고 싶은 말씀은 재외동포청에서 그 약속, 지금 보고하신 대로 차질 없이 잘해 주실 거라고 믿고 통합하는 문제에 대해서는 저도 동의를 하는데 이용선 위원님처럼 똑같이 그런 방향으로 가고 법무부하고의 문제는 어차피 여기서 다룰 수 없는 거니까 빼고 다음에 다루도록 하고.

아까 기부금 얘기하셨잖아요. 총 얼마라고 그러셨지요?

○재외동포청차장 김민철 29억입니다.

○김기웅 위원 몇 사람이예요?

○재외동포청차장 김민철 18명……

○김기웅 위원 하여간 십여 명이다 이거지요?

○재외동포청차장 김민철 예.

○김기웅 위원 29억, 올해 들어온 거지요?

○재외동포청차장 김민철 아닙니다. 그전부터……

○이재강 위원 전년부터 쌓인 거예요.

○김기웅 위원 쌓인 거예요?

○재외동포청차장 김민철 예.

○김기웅 위원 기부금이 1년 단위로 못 넘어가지 않아요? 기부금품 모집법에 1년 단위로 쓰게 돼 있잖아.

○재외동포청차장 김민철 저희가 알고 있기로는 공공기관에서 출연받아서 하고 있는 것이기 때문에 이월이 가능한 것으로 알고 있습니다. 그게 이자가 쌓여서, 정확히 27억 원 정도 되고요 이자가 2억 원이 붙어 있는 상황입니다.

○김기웅 위원 제가 알기로는 행안부에서는 이월 안 해 주는데.

○김준형 위원 됐으니까 살아남아 있겠지요.

○이재강 위원 이월을 안 해 주는데 출연해서 남아 있으니까.

○김기웅 위원 이상하네. 그런가요?

○**김준형 위원** 결과적으로 남아 있잖아요.

○**김기웅 위원** 그러면 지금 입장이 그분들한테 전화해 가지고 이쪽으로 넘기는 그 동의서를 받겠다는 거예요, 아니면 국고로 들어가는 게 좋겠다는 거예요?

○**재외동포청차장 김민철** 지금 저희 생각으로는 18억은 대부분 글로벌한상드림이라고 하는 민간단체에 있습니다. 그 이사회를 열어서 그 부분에 대해서 받는 것으로, 이게 개인으로 받으면 증여세 문제가 있기 때문에 어려운데 단체로 받게 되면 저희가 업무협약을 맺어서 이러한 목적을 특정해서 주면 증여세 없이 가능한 것으로 법적 검토를 받아서 일단 이사회를 진행하고 있는 상황이고요. 그 외의 분들은 저희가 보기에 포괄위임을 해 주신 것으로 보고 있는데 법적 검토를 조금 더 해서 필요하면 동의를 받아서 처리하도록 하겠습니다.

○**김준형 위원** 그런데 돈이 있는데 동포청이 안 쓰는 이유는 뭐예요? 곤란한 이유는 법적……

○**재외동포청차장 김민철** 동포청이 안 쓴다기보다도 이게 처음에 재외동포교육문화센터 건립을 위해서 기부를 하셨었어요. 그런데 정부 통합이 되다 보면 정부가 교육문화센터를 운영하게 되는데 그전에는 협력센터에서 교육문화센터를 건립해서 운영하도록 되어 있었습니다. 그런데 지금은 저희가 협력센터를 통합하게 되면……

○**김준형 위원** 그것도 하면 되잖아요.

○**재외동포청차장 김민철** 그러면 교육문화센터를 저희가 같이 통합해서 건립해서 운영을 해야 되는 그런 상황인데 그렇게 되면 기부금을 정부가 관리할 수 없는 문제가 생깁니다. 그래서 그것을 국고에 바로 이속을 해야 되는데 그렇게 되면 그분들 취지에 맞지 않다고……

○**김기웅 위원** 하여간에 지금 막 얘기하지 마시고 기부금품법 주관부서가 행안부잖아요?

○**재외동포청차장 김민철** 예.

○**김기웅 위원** 행안부의 담당 과하고 이런 문제에 대해서 의견을 소통하셨어요?

○**재외동포청차장 김민철** 예, 소통한 겁니다.

○**김기웅 위원** 그쪽 의견이 뭐예요?

○**재외동포청차장 김민철** 문제가 없다는 의견을 받았습니다.

○**김기웅 위원** 문제가 없다고 그래요?

○**재외동포청차장 김민철** 예.

○**김기웅 위원** 그러면 담당 부서에서 문제가 없다는데 뭐 그렇게 고민을 하세요, 시키는 대로 처리하면 되지.

○**이재강 위원** 고민되는 것을 자꾸 왜 얘기하세요.

○**김기웅 위원** 아니, 아무 문제가 없잖아.

(웃음소리)

○**이용선 위원** 대안을 다 준비했기 때문에, 저번에 논의 충분히 많이 했잖아요.

○**이재강 위원** 예, 그렇게 합시다.

○**소위원장 김건** 그러면 지금 위원님들 말씀 주신 대로 오늘 합의가 될 수 있는 부분만 결의를 하고 넘어갔으면 좋겠는데, 그래서 수석전문위원님께서 지금 부처 간 이견이

없어서 오늘 우리 위원회에서 합의할 수 있는 부분이 뭔지를 좀 정리해 주시면……

○수석전문위원 최용훈 조문을 보고 설명을 드리는 게 더 나으실 것 같은데요.

13페이지, 재외동포의 대한민국 정착 지원은 차목인데요. 법무부가 반대하기 때문에 김영배 의원안은 받지 않습니다.

그다음에 17페이지는 김영배 의원안을 수용하는 겁니다.

그다음에 18페이지는 다 수용입니다. 그러니까 센터를 해산하고 재외동포청으로의 통합, 김건 의원안, 김영배 의원안 수용입니다.

그다음에 22페이지는 재외동포 관련 국고보조인데 이게 재외동포청이 수용하는 겁니까, 아니면…… 반대하는 거지요?

○재외동포청차장 김민철 예, 그것은 한 세트로 되어 있기 때문에, 지금 17조 1항을 법무부가 반대하고 있는 상황이라서 이게 1항과 2항을 떨어뜨려 놓으면 법 문안이 좀 이상해서 같이 하는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 이것은 17조 전체를 다음에 논의하는 것으로……

○수석전문위원 최용훈 17조 보류입니다.

그다음에 23페이지의 시행일 관련해서 정부에서 26년 9월 30일부터 시행한다 이렇게 말씀하셨는데 10월 1일부터 시행한다 이렇게 하면 되지 않을까요?

○재외동포청차장 김민철 예, 10월 1일도 좋습니다. 저희가 가능한 한 빠르게 속도감 있게 처리하려고 저희 스스로 목표를 세운 건데요. 10월 1일이 보통 관례라고 하신다면 10월 1일도 좋습니다.

○이용선 위원 그런데 5개월이나 10월 1일이나 거의 비슷한데요.

○소위원장 김건 똑같은데요.

○재외동포청차장 김민철 예, 맞습니다.

○수석전문위원 최용훈 그다음에 24페이지의 김건 의원님 안 부칙 수용이고요. 그다음에 25페이지의 부칙 3조는 기관을 업무로 수정하는 내용입니다.

이상입니다.

○소위원장 김건 그리고 이것 하기 전에 마지막으로 재외동포센터 측에서 말씀하시고.

○재외동포협력센터통합TF단장 강윤모 재외동포협력센터에서 통합단장을 맡고 있는 강윤모라고 합니다.

위원님들하고 이렇게 여러 가지 신경을 써 주셔서 저희들 직원들의 불안이 어느 정도 해소는 된 것 같고요. 그런데 아직 이게 다 100%가 아니라서 저희 직원들 불안을 좀 해소해 주실 수 있는 방안을, 예를 들면 대한석탄공사 사례처럼 이렇게 불가피하게 소수가 탈락하면 전업지원금이라든지 이런 것들을 부대의견으로 넣어 주셨으면 하는 말씀 드리겠습니다.

○소위원장 김건 전업지원금?

○김기웅 위원 떨어진 사람들을 다른 데 취직할 수 있게 해 준다 그 얘기를 하는 거지요.

○이재강 위원 지금 한 30명이 백수가 되니까 백수 되지 말게 해 달라는 것 아닙니까? 그것 얘기하면 됩니다.

○재외동포협력센터통합TF단장 강윤모 예, 그것들에 대해서 최대한 노력을 해 주셔서

감사드리는데 혹시라도 이게 떨어질 수 있는, 경력경쟁이다 보니까 떨어지거나 공공기관 까지도 못 가는 직원들은 석탄공사 사례처럼 이렇게 다른 데 전업할 수 있도록, 자료에 보시면 한시적인 특례 조항들이 있습니다.

○이용선 위원 그런데 지금 동포청에서 대안으로 좀 설명했던, 경쟁시험에서 최대한 수용하고 그리고 안 될 때는 민간단체를 통해서 정부에서 하는 사업의 일정 부분을 넘겨서 그것으로 일거리도 만들고 뿐만 아니라 자리까지도 확보하도록 계획하는 것을 꼭 보고했잖아요. 그런 속에서 다 해결할 수 있을 것이다 이렇게 보여지기 때문에 너무 우려와 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. 계속 지켜볼 테니까.

○재외동포협력센터통합TF단장 강윤모 예, 알겠습니다.

○김기웅 위원 차장님, 약속한다면서요.

○재외동포청차장 김민철 예, 저희가 최대한 노력을 하고, 사실은 저희는 퇴직금이나 전업지원금 부분에 대해서도 부대의견을 넣어 주시면 저희가 예산을 확보하는 데 좀 도움이 될 수 있기 때문에 가능하시다면, 물론 거기까지는 예상하고 있지 않습니다. 그 전에 저희가 다 해결하려고 할 건데 그래도 불안하다고 생각을 하시고 있기 때문에 그 부분에 대해서 부대의견을 넣어 주시면 저희가 예산을 더 확보하는 데 그것을 바탕으로 해서 노력하겠습니다.

○이재강 위원 잘 지켜보겠습니다. 걱정하지 마십시오.

○소위원장 김건 부대의견을 넣는다는 게 어떤 의미인지 제가……

○김기웅 위원 전업 안 된 사람들이 전업을 할 때 재외동포청에서 최대한 지원하도록 한다 이런 부대의견을 하나 넣어 달라는 것인데.

○재외동포협력센터통합TF단장 강윤모 참고자료 28페이지에 보시면 나와 있습니다. 참고자료 28페이지의 대한석탄공사 폐업 사례에 보시면 전원 퇴직을 원칙으로 특별위로금 이런 조항이 있어서, 선례가 있어서 혹시라도 하는 우려에서 좀 건의 말씀을 드립니다.

○김기웅 위원 이 경우는 조금 심하게 나갔던 경우라서 한 것 같은데.

○이용선 위원 석공은 완전히 없어지는 것이고 여기는 옮겨 가는 것인데.

○김기웅 위원 그것은 없어지는 경우를 얘기하는 것이고 이것은 다 옮겨 가는 것인데 부대의견은 너무 과도한 것 아닌가.

○흥기원 위원 그것은 사례가 좀 다른 것 같고 제 생각으로는 동포청에서 아까 얘기했던 것을 향후에 대외적으로 발표토록 하거나 그런 것을 약속받고 그렇게 하는 식으로 하면 좋을 것 같아요.

○소위원장 김건 그러면 그렇게 하하지요.

수석전문위원님, 추가로 정리해야 될 필요가 있을까요?

○수석전문위원 최용훈 조문은 아까 위원님 말씀하셨고요.

○소위원장 김건 지금 아까 조문대로 그렇게 했고 말하는 대로……

○수석전문위원 최용훈 저희가 그중에 대안으로 뽑을 것 좀 뽑고요. 그렇게 하겠습니까.

○소위원장 김건 그러면 그렇게 해서 수석전문위원님하고 위원장에게 맡겨 주시면 그렇게 하겠습니다.

그러면 의사일정 제23항 및 제24항의 법률안은 그 취지가 반영되었으므로 각각 본회의

에 부의하지 아니하기로 하고 이들을 통합 조정한 대안을 우리 위원회안으로 제안하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「없습니다」 하는 위원 있음)

그러면 가결되었음을 선포합니다.

이것으로 재외동포청 소관 안건 심사를 마치겠습니다.

김민철 차장님 수고하셨습니다.

퇴장하셔도 좋습니다.

(장내 정리)

저희가 정회를 안 해 가지고 지금 말씀하시는 게 다 원래는 속기록에 기록돼야 된다고 그래서 아마 마이크를 안 켜기 때문에 웅성웅성으로 기록되지 않을까……

그런데 한 가지 제가 말씀드리는데 잊었는데 아까 재외동포청 하실 때 의사일정 제 25항부터 제27항의 법률안은 계속 심사하도록 하겠습니다. 제가 선언해야 되는데 잊었습니다. 그래서 제가 지금 다시 말씀드리겠습니다.

의사일정 제25항부터 제27항의 법률안은 계속 심사하도록 하겠습니다.

이어서 통일부 소관 안건에 대해 심사하도록 하겠습니다.

28. 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2211865)
29. 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2214341)
30. 북한 특수자료 관리에 관한 법률안(김건 의원 대표발의)(의안번호 2218087)
31. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212233)
32. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(김기웅 의원 대표발의)(의안번호 2202246)
33. 남북관계 발전에 관한 법률 일부개정법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2211761)
34. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213104)
35. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(이용선 의원 대표발의)(의안번호 2213708)
36. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210911)
37. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210779)
38. 남북교류협력에 관한 법률 일부개정법률안(김준형 의원 대표발의)(의안번호 2210807)
39. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 지원에 관한 법률안(이병진 의원 대표발의)(의안번호 2201092)
40. 비무장지대의 평화적 이용 지원에 관한 법률안(한정애 의원 대표발의)(의안번호 2212359)
41. 비무장지대의 보전과 평화적 이용 및 지원에 관한 법률안(이재강 의원 대표발의)(의안번호 2212532)
42. 군사정전에 관한 협정 체결 이후 남북피해자의 보상 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215227)
43. 남북귀환어부 인권침해사건 진상규명 및 피해자 명예회복에 관한 특별법안(허영 의원 대표발의)(의안번호 2214943)
44. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)(의안번호 2215228)

45. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)
(의안번호 2215681)
46. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2205888)
47. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(강선영 의원 대표발의)
(의안번호 2216388)
48. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)
(의안번호 2215705)
49. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(홍기원 의원 대표발의)
(의안번호 2200385)
50. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(조정식 의원 대표발의)
(의안번호 2215977)
51. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(정부 제출)(의안번호 2216384)
52. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)
(의안번호 2208318)
53. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송옥주 의원 대표발의)
(의안번호 2208451)
54. 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률 일부개정법률안(송재봉 의원 대표발의)
(의안번호 2209537)
55. 개성공업지구 지원에 관한 법률 일부개정법률안(이재정 의원 대표발의)(의안번호 2214329)

(11시25분)

○소위원장 김건 의사일정 제28항 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안부터 제 55항 개성공업지구 지원에 관한 법률 일부개정법률안까지 이상 28건을 일괄하여 상정합니다.

안전 심사를 위해 김남중 통일부차관님께서 출석하셨습니다.

먼저 의사일정 제28항 북한자료의 관리 및 이용 등에 관한 법률안, 의사일정 제29항 북한자료의 수집·관리 및 이용에 관한 법률안 및 의사일정 제30항 북한 특수자료 관리에 관한 법률안, 이상 3건의 제정안에 대해 심사하겠습니다.

전문위원님 설명해 주시기 바랍니다.

○전문위원 연광석 전문위원입니다.

이 3건의 법률안과 관련해서 김건 의원님께서 4월 3일 날 새로운 법안을 발의하셨고 법안소위에 직접 회부되었습니다. 다만 이와 관련해서 통일부에서 약간 좀 시간이 필요하다는 의견을 제가 간접적으로 전달받았는데 한번 부처 의견을 들어볼 필요가 있을 것 같습니다.

○소위원장 김건 그다음은 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○통일부차관 김남중 지금 김건 의원께서 북한 특수자료 관리에 관한 법률안을 제출하셨는데요. 기존에 있던 이용선 의원님하고 김기웅 의원 법률안 자체하고 김건 의원께서

제출한 법률안이 같이 지금 취급되는 것은 적절하지 않다고 생각합니다.

기본적으로 이용선·김기웅 의원 법률안은 특수자료 취급지침에 기반한 기존 제도의 문제점을 개선하기 위한 법률안이라고 생각이 들고요. 거기에 따라서 북한자료 전반에 대한 포괄적이고 체계적인 관리 그리고 대국민 공개에 대한 기준의 절차 등을 하기 위한 그런 헌법상 권리 보장이나 체계적·합리적 제도 보완 필요성에 따라서 제출한 법안이라고 생각이 들고요.

김건 의원님 법률안은 기존의 특수자료 취급지침에 기초해서 국가안전보장을 목적으로 북한자료 중 특수자료 관리를 위한 법률로 생각이 됩니다. 그래서 따로 논의하는 것이 적절하다고 생각합니다.

○소위원장 김건 제가 발의한 법안에 대한 거라서……

○통일부차관 김남중 입법 취지가 다르다고 생각합니다. 그러니까 하나는 북한자료 전반에 대한 포괄적·체계적 관리를 하기 위한 법률이고 국민에 대한 권리, 그러니까 공개를 하기 위한 그런 기준 법률인데 김건 의원께서 제출한 법률안은 지금 말씀드린 대로 국가안전보장을 목적으로 북한자료 중에 특수자료 관리하기 위한 법률이기 때문에 다른 법률이라고 생각이 들거든요.

○소위원장 김건 먼저 위원님들 의견 듣기 전에 제 입장을 말씀드리면 제 생각은 전혀 다른 법률이라고 생각하지 않고 정부가 관리해야 될 북한자료가 뭔가, 북한자료의 범위가 뭔가. 그리고 지금 사실 이 정부 들어서는 노동신문도 국민에게 개방하고 보게 하고 이렇게 하지 않습니까? 그런 일반적인 북한자료까지 다 관리를 하는 것은 저는 맞지 않다고 생각하고요.

정부가 관리해야 될 자료는 그러니까 자료의 관리가 필요한 것만 우리가 관리를 하면 되고. 그게 뭐냐, 그것은 기존에 특수자료라고 분류해서 우리가 관리해 오던 것은 계속 관리가 필요하니까 그다음에 그런 것은 개방하고 그러는데 더욱 적극적으로 하기 위해서도 지금 통일부가 관리를 하는 것으로 바꾸면서 해 나가야 될 필요가 있지만 이미 지금 관리의 필요성이 없어서 정부가 국민에게 막 개방하고 있는 것까지 그것을 다 관리하겠다고 드는 것은 조금 곤란하다 싶어서 범위를 그렇게 설정하고 하는 법이니까 이걸 사실 다른 법이 전혀 아니거든요. 그래서 거기에 대한 기본적인 생각부터 좀 논의해야 되지 않을까.

그다음에 그러니까 이제 별도로 논의한다 그러면 북한자료 관리법은 관리법대로 논의하고 그다음에 특수자료는 특수자료고 그렇게 분리하는 안 되는 거거든요. 그래서 제 생각에는 그냥 28항부터 30항까지 함께 논의를 했으면 하는 생각입니다.

○통일부차관 김남중 지난번에 원래 이 법률 축조심사를 하다가 중간에 다시 문제가 된 부분이잖아요. 그래서 그 법률 자체에 대한, 특수자료 관리에 관한 부분하고 지금 현재 법률하고 입법 목적도 다르지만 기존에 축조심사를 하고 있던 법률안 이것을 마저 마무리를 짓고 특수자료에 관한 부분은 별도로 논의하는 것이 적절하다고 생각합니다.

○김준형 위원 그런데 제가 말씀드릴게요. 두 법안이 상충하는 것은 맞는 것 같아요. 무슨 말씀이냐 하면 지금 이것은 개방하는데 사실 제도화시켜서 규제로 가는 거니까, 그런데 같이 의논해서 둘 중의 하나를 선택해야 되는 문제지 이걸 아까 말씀하신 것처럼 이걸 이거 하고 나중에 저걸 하는 것은 그러니까 서로 상충되지만 둘 중의 하나를 선택

해야 된다는 어떤 의미에서 그러면 같이 논의해야 된다 저는 그렇게 생각합니다. 무슨 뜻인지는 알겠지만요. 둘 다 법안이 통과되면 상충할 것 같습니다.

○이용선 위원 어차피 한꺼번에 다루어서 결정하는 게 맞다? 지금 저번에 축조심의를 아마 10조 정도까지 가다가 시간이 안 돼서 좀 멈춰선 상황인데 그 사이에 지금 특수자료 관련을 중심으로 한 새로운 법안이 제출된 건데 소위 법에서 규율해야 될 자료와 관련해서는 좀 해석의 차이는 있는 것 같아요. 그런데 너무 방대하기 때문에 일반 자료까지를 굳이 다룰 필요가 뭐 있냐. 그래서 지금 현재 쌓여 있는 특수자료를 중심으로 해서 법에서 규율하면 되지 않나라는 게 아마 김건 위원님의 제안이신 것 같은데요.

그런데 기존에도 특수자료라는 개념하에 그냥 뭉텅이져 있는 자료도 많이 있고 뿐만 아니라 새롭게 북에서 발간되고 만들어져 가는 자료도 있지 않겠습니까? 그런데 그런 것들을 평화통일자료원이 조만간에 건립되는 이런 상황에서 이것을 좀 제대로 할 수 있는 입법을 하고자 하는 건데 저는 그 두 개가 그렇게 모순되지는 않는 것 같습니다.

그래서 기존에 있는 특수자료조차도 제대로 분리되지, 개별 각각을 분류했다고…… 텅 어리췌 그냥 특수자료로 넘겨진 게 많다고 생각하고요. 그러다 보니까 예를 들자면 문학 작품조차도 각각을 다룬 게 아니라 전체가 다 뭉뚱그려져 있는 것도 많거든요. 그리고 새롭게 신설된 자료도 있을 수 있다 이렇게 보기 때문에 그런 것들을 굳이 나눌 이유는 없지 않을까 싶고요. 그래서 기왕에 축조심의를 진행하고 있는데 이 속에서 김건 의원께서 이번에 발의한 내용들을 좀 포괄할 수도 있지 않을까 싶은데, 제가 좀 이렇게……

○소위원장 김건 아니, 기본적으로 철학이 좀 달라서요. 철학이 다른데 그러니까 지난 번에 축조심의를 하다가 제가 발견한 것은 이게 너무 지나치게 규제의 범위가 넓다. 그래서 규제의 범위 자체를 줄이자 하고 제가 그런 법을 발의하겠다 이렇게 말씀드리고 발의를 한 거거든요. 그래서 함께 좀 심사를 해 주시면 저는 감사하겠다는 말씀을 드리겠습니다.

○통일부차관 김남중 이용선 의원님하고 김기웅 의원님 한 법률안 자체가 아까 말씀드렸지만 북한자료 전반에 대한 포괄적인 관리를 하자 그리고 공개 같은 것들까지 다 포함해서 하자는 그런 법률안이지 않습니까? 그런데 그러다 보니까 이런 법률안하고 김건 의원께서 제출한 법률안하고는 목적 자체가 조금 다른 부분이 있습니다. 그래서 일단 이 법률안을 그동안에 축조심사를 하던 중이었기 때문에 축조심사를 마저 하고 이 법률안은 통과가 되는 형태로 가고 이쪽 부분하고는 또 다른 측면의 법률이기 때문에 이걸 따로 심사를 해야 된다고 생각이 듭니다. 목적 자체가……

○소위원장 김건 두 법이 통과되면 똑같은 것을 규율하는 법이 두 개가 생기는 건데 그게 말이 되나요?

○통일부차관 김남중 아니, 그래서 지금 의원님께서 제출하신 특수자료 관리에 관한 법률안에 대해서는 정부 입장에서는 수용 불가하다는 입장입니다.

○김기웅 위원 나도 잘 모르겠어요, 이 법이 왜 나왔는지 잘 모르겠고.

우리가 원래 생각했던 거는 일반 우리 국민들이 북한 자료를 접함에 있어서 어떤 고민이 생길 수 있잖아요. 중국에서 USB를 사 가지고 왔는데 USB에 피바다도 있고 북한의 문학, 연극도 있고 한데 이게 갖고 와도 되는 건지, 특수자료인지 혹은 이걸 내가 막 틀어도 되는지 고민스럽잖아요. 그런 일이 횡행할 수 있기 때문에 그런 부분에서 전반적인

수집, 들어올 때부터 관리하고 어떻게 이걸 심사를 의뢰해야 되고 혼자 보는 건 상관없지만 다중이 있는 곳에서 할 때는 어떻게 해야 되고 이런 것들을 정하는 법이었단 말이에요.

그런데 김건 의원님 법을 보면 이 자체는 취급 기관의 장이 분류하고 끝나는 거예요. 그렇지요? 그러니까 이 법에서 말하자면 취급 기관, 지금까지 해 오던 대로만 하는 거지 예를 들면 도서관장이든지 대학에서 그냥 하는 거지. 이 사람들이 어디서 사 오거나 할 때 자기들이 이거 좀 애매하네, 물어봐야겠네. 이걸 특수자료 같은데 한번 보내 볼까 이렇게 하는, 지금처럼 하고 있는 거를 전제로 하고 있는 거고.

제가 이용선 위원님한테 했던 말은 과거에 국정원이 해 왔던, 국정원이라는 곳은 기본적으로 국가안전보장이라는 걸 책임지고 있는 조직이잖아요. 국가정보원은 국가안전보장을 책임지고 있는 기관이거든요. 그러다 보니까 국가안전보장을 해칠 수 있는 우려를 방지하는 데 주목적이 있지요. 특수자료 이것도 마찬가지입니다.

그런데 통일부라는 곳은 국가안전을 지키는 곳이 아니예요. 국민들에게 보다 나은 서비스를 주고 전체적인 관리체계를 세워서 법으로 하나를 체계화하는 것이 통일부가 맡은 임무지 통일부가 국가안전보장만 앞서서 하겠다라는 건 저는 일단 부처의 기능하고…… 이 법을 만들려면 국정원법으로 해 가지고 그쪽의 보안 규정에 따라서 이러이런 부분은 여기 법이 있지만 이러이런 부분은 국정원장이랑 반드시 협의하고 가야 된다는 거지 이러이런 경우에는 어떻게 해야 된다는 거지 이거를 두는 거, 예를 들어서 지금 우리가 이 법을 만들었을 때 국정원의 특수자료지침은 없어지는 거냐, 있다고 그러면 우리한테 물어봐야지라는 얘기를 물론 할 수도 있고요.

그러니까 여기 내용이 심의 과정에서 국가정보원…… 결국은 논의의 본질은 기존처럼 취급 기관의 장이, 복잡한 얘기하지 말고 그냥 기존에 하듯이 들어온 자료 물어보고 국정원에 보내서 받아 보듯이 이번엔 기관만 통일부로 바뀐 상태로 그렇게 살자, 그렇지요? 쉽게 그 얘기, 살던 대로 사는데 물어볼 기관이 통일부다 이런 거지요. 그렇지요?

그런데 저희는 이런 제정법을 만들 때는, 만들려고 했을 때는 이왕 법을 만든다면 이 문제에 대해서는 앞으로 더 이상의 그런 게 없이, 말하자면 제대로 정리하고 체계화하는 뜻에서 발의를 한 거예요. 그러니까 많은 경우가 생길 수 있기 때문에, 이 법을 설명드리면 아까처럼 기존에 살던 대로 하는데 주무기관만 통일부로 하겠다 이렇게 생각하는 거랑, 그게 아니고 차제에 아예 진짜…… 노동신문이 특수자료인지 심의해 봐야 되는 거잖아요. 그러니까 어떤 새로운 게 거기에 들어올 수도 있고요. 왜냐하면 노동신문이 맨날 좋은 얘기만 하는 게 아니라 우리의 국회라든가 정부를 음해하거나 엄청난, 말하자면 투쟁이랄까, 혁명투쟁을 이렇게 막 고무하는 내용들이 막 올라온다 그러면 그게 특수자료가 될 수 있거든요.

노동신문이 일반자료라고 봅시다. 그런데 어느 날 보니까 애들이 이걸 바꿔 가지고 엄청난 대남 파괴, 체제 전복을 위한…… 막 내보내기 시작하는 거예요. 그러면 이거 노동신문은 원래 일반자료야, 그건 다시 볼 것도 없어 이렇게 볼 문제는 아니고 이게 원래 아니었는데 애들이 보니까 이것 국가안전을 해하네, 이거는 아무나 막 보게 하면 안 되겠네. 그러면 그에 따라서 조치를 취할 수도 있잖아요, 상황이라는 게.

그래서 저는 북한자료가 우리 땅에 들어온 이상 그것을 한 번 정했다고 바뀌는 것도

아니고 모든 자료에 대해서 불가능하냐, 현실성이 없다는 얘기를 넘어서 기본적으로 통일부에서 그거에 대해서는 관리권을 일단 갖는 게, 주는 게 맞고. 어디까지 할 수 있느냐 문제는 다음 문제다. 그러니까 관리하기가 너무 어려울 것 같으니 그런 얘기는 안 되고 그냥 이것만 좁혀서 하던 대로 살아라라고 하는 거는 지금 이 법을 제정하는 취지에는 좀 안 맞는 것 같아요. 제 의견은 그래요.

○이용선 위원 조금 더 제가 보완을 하자면 김건 위원님은 쟁점이 너무 광범위한 자료는 굳이 우리가 분류하거나 관리할 이유가 없지 않느냐, 이게 하나의 문제 의식인 것 같고요. 두 번째, 이 법 자체로, 지금 만든 것은 일반자료가 아니라 특수자료로 돼 있는 것에 대한 운영 관리와 관련한 것들이 중심인 것 같아요. 그런데 지금 북한자료와 관련된 우리가 만들고 하는 제정법하고는 어떻게 보면 범위와 관련돼서도 좀 논란이 있고 그다음에 영역은 특수자료에 한정된 측면이 있기 때문에 후자는 저는 이 속에서 포괄할 수 있을 것 같아요.

그런데 범위를 아예 너무 제한하자는 것은 이 법을 만드는 목적에 부합하지 않기 때문에 그건 좀 적절치 않다 이렇게 생각을 합니다.

○소위원장 김건 그런데 제 생각은, 사실 세상에 널려 있는 게 자료지 않습니까? 세상에 널려 있는 게 자료고 그중에 북한에 관련된 자료도 어마어마하게 많고 이런 상황에서, 그다음에 국민들한테 그게 다 개방이 돼 있고 국민들이 편해야 하는데 그 자료를 정부에서 모두를 관리하겠다고 하는 발상 자체가 저는 실행 가능하지도 않고, 첫 번째는. 두 번째는 이게 잘못 적용이 되면 과도하게 국민들의 정보 접근권을 제한할 소지가 있기 때문에 이런 법을 왜 만들어야 되냐, 저는 근본적으로 그렇게 생각하거든요.

지난번에 논의를 하면서 제가 받아들인 문제의식은 뭐냐 하면 그렇지만 북한자료 중에서 특수자료라고 분류할 만큼 국민의 액세스에 대해서 관리가 필요한 자료는 그래도 우리가 관리를 해야 되는 거 아니냐. 나머지 자료들이야 지금 도서관에 가면 다 보게 하고 이런 세상에서 전체 북한자료를 목록을 만들고 관리를 하고 그다음에 관리를 제대로 못하는 국민이나 기관에 대해서는 처벌을 하고 이거는 시대에 역행하는 법 아니냐, 저는 그렇게 생각하거든요.

그래서 그러면 그 대안은 뭐냐고 했을 때 제가 낸 대안은 바로 그겁니다. 우리가 특수자료에 대해서 관리체계를 강화하고 그다음에 가장 큰 목적이 특수자료로 분류돼 가지고 계속 막 이렇게 쌓여 있는 게 아니라 주기적으로 검토해서 국민들한테 더 알릴 수 있는 거, 국민들한테 접근권을 더 보장하자는 게 이 법의 취지와 목적인다고 저는 이해했기 때문에 그런 것 같으면 제가 발의한 법안 내용대로 하는 것이 훨씬 적합한 것이 아니냐 그렇게 생각 한 거라서……

이거는 저는 사실 지난번에 오셨던 차지호 위원님이 제기하셨던 문제점도 저랑 비슷했다고 생각하거든요. 과연 지금 정부가 규제할 필요도 없고 규제할 수도 없는 많은 데이터를 규제하겠다고 이렇게 들면 이게 결국은 나중에 실행도 안 되고 그다음에 선택적으로 정부가 처벌하게 되는 이런 상황에서 국민적인 불편만 만드는 것 아닌가, 그런 것이 우리가 입법자로서 추구해야 될 법인가.

그래서 규제는 최소한 필요한 범위 내에서 하는 게 기본이고 그렇다고 그러면 결국은 특수자료에 대해서 우리가 어떻게 관리를 할 것인가에 대해서 고민하는 게 맞는 게 아닌

가, 저는 그렇게 해서 법안을 발의한 거고. 그 생각에……

철학이 다르니까 논의가 안 되고 그러면 저로서는, 도저히 정부는 수용할 수 없다고 그러지만 그렇다면 저는 축조심의로 지금 되고 있는 법에 대해서도 저로서는 절대 수용할 수 없는 입장이니까……

○통일부차관 김남중 한 가지만 말씀드리겠습니다. 지금 굉장히 많은 자료가 있는 것으로 말씀하시는데 북한자료, 지금 가장 많은 자료를 갖고 있는 게 우리 통일부에 있는 북한자료센터라고 하는 조직이 있는데요. 거기서 지금 특수자료가 한 3만 건 정도입니다. 북한자료가 넘어오는 것들이 1년에 많이 해도 몇만 건 수준입니다. 그렇기 때문에 엄청나게 많은 것들을 지금 말씀하시는 거는 좀 안 맞는 것 같고요.

저희들이 그러니까 대부분 지금 내부적으로 관리도 하고 있고 다만 기존에 쌓여 있던 것들이 있기 때문에 저희들이 그것 관리하는 데 일정 부분 시간은 좀 필요하겠지만 현재 지금 전체적인 내용들이 그렇게 많지가 않다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.

○소위원장 김건 차관님, 그 말씀은 통일부가 그렇게 생각하시는 것 같고.

○통일부차관 김남중 아니요, 저희들이 제일 많이 가지고 있는 거고요. 이게 종류를 따지면 그렇습니다. 그러니까 전국의 특수자료 전체를 다 따지면 32만 건 정도가 되거든요, 현재 지금 보관하고 있는 게.

○소위원장 김건 그런데 제가 그런 관리하는 기관들을 만나서 실태를 파악하려고 하면서 들은 얘기는 뭐냐 하면 특수자료는 관리하니까—건수도 있고—이렇게 하지만 북한자료라고 이렇게 되기 시작하면 이거는 자기들로서는 불감당이라는 거예요.

○김기웅 위원 그러니까 지금 뭐가 문제의 본질이나 하면 여기서 다루는 법에서 이렇게 제정될 경우에 이런 문제가 생긴다라는 걱정이 있는 거잖아요. 그렇지요? 이렇게 제정법을 만들면 이런 문제가 생긴다. 그러니까 국민들에게 기본권을 제약한다라든가 이런 건 어떻게 할래라는 문제들인데 그거를 저는 새로운 법을 갖고 갈게…… 합쳐도 좋은데 제정법에서 어떤 조항이 어떤 문제를 야기할 수 있다라고 얘기를 해야 되는 거지 그냥 이 법 만들면 안 될 것 같아요라고 하면 이게 이상한 거지. 법의 조문을 보고 축조심의 할 때, 이렇게 되면 내가 가지고 있는 USB 파일 갖고 있는 그 많은 걸 어떡합니까? 이런 걱정이 생긴다고. 그건 여기 대상에서 제외하면 되잖아요.

그러니까 법을 만드는 이유는 그런 일이 생기지 않도록 국민의 기본권이라든가 아까 차지호 위원이 얘기한 것들을 배제할 수 있는 그래서 좀 더 특정하고 좀 더 줄이고 할 수 있는 제안을, 범위를 제한하고 그래서 처벌할 때도 이러이런 경우가 분명한 경우라든가 해서 이걸 정리를 하면서 법을 만드는 거지 이 법 만들면 큰일 났어요 이렇게 해 버리면 이상하잖아요.

○소위원장 김건 그래서 그런 의미로 제가 발의를 한 겁니다.

○김기웅 위원 그러니까 이 법은 너무 제한적이에요. 이걸 아예 규정 취지에 안 맞으니까, 우리 살던 대로 살다 보면 법을 뭐 하러 만들어? 그냥 놔두면 되지.

○이용선 위원 기존의 취지는 그대로인데……

○김기웅 위원 아니, 그건 너무 심한 거예요. 법에서 그 걱정되는 부분들을 얘기를 하면 되지. 이러면 내가 가진 USB는 어떻게 해요 이렇게 얘기하시는 거 맞잖아. 그리고 그건 아니라고 여기서 정리해 주면 되니까 걱정하는 부분들에 대해서 조문별로 지적하고

축조심의 과정에서 이걸 이렇게 바꿔 주셔야 됩니다 이렇게 얘기해야 법 제정이 되지 이 법 만들면 무조건 큰일 납니다 이래 버리면 얘기가 안 되지요.

○소위원장 김건 그래서 거꾸로 사실은 규제는 최소한으로 하는 게 좋은 거니까……

○김기웅 위원 그러니까 축조심의할 때 최소화하면 되지, 내용을.

○소위원장 김건 그걸 최소화하려고 제가 법안을 제안한 겁니다. 그래서 저는 이렇게만 했으면 좋겠다, 이렇게 최소한으로……

○김기웅 위원 아니, 알겠는데……

○소위원장 김건 그러면 덧붙이시면 되지요. 여기서 이거는 좀……

○김기웅 위원 먼저 나온 법이 있으면 먼저 나온 법을 갖고 축조심의를 해야지.

○이재강 위원 잠시만요. 모두가 반대하는데 왜 자꾸 주장을 하세요.

실제로 특수자료는 지금 국정원에서 특수자료취급지침에 따라서 잘 분류되고 잘 관리되고 있습니다, 실제로. 그런데 우리가 지금 이 법안을 축조심의하는 이유가 정말로 통일부 총괄로 북한자료 수집 관련된 법률을 규정하는 개정안을 발의하려고 하는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 북한자료를 체계적으로 관리할 수 있도록 하는 것이 급선무입니다. 예를 들면 특수자료 이야기를…… 저는 통일부, 정부 측 의견에 동의합니다.

이거는 별도의 법률로 보는 게 맞습니다, 특수자료는. 그건 다른 문제이기 때문에 우리가 처음에, 기존에 축조심의했던 문제를 집중해서, 예를 들면 지금 처벌규정을 자꾸 김기웅 위원도 그렇고, 이거 제가 읽어 봤는데 김건 의원 법안도 보니까 이게 실제로 국가보안법이 없으면 아무 문제도 없어요. 국가보안법을 먼저, 다 발의해서 없애 주시면 제일 좋겠는데 그게 안 되니까, 중대한 사항에 대해서는 국가보안법을 통해서 처벌이 가능한 일들입니다, 실제로 이 일들이.

○통일부차관 김남중 예, 그렇습니다.

○이재강 위원 그렇기 때문에 국가보안법 폐지가 없다면 별도의 추가 처벌조항을 규정하는 것은 불필요하지 않은가, 이것 이중 규제 아닙니까? 그렇기 때문에 기존에 우리가 해 왔던 축조심의를 계속해서 이걸 통과시키는 방향으로 논의를 진행했으면 좋겠습니다.

○김기웅 위원 또 하나 제가 절충안을 드리는데, 시간이 없으니까…… 지금 김건 의원님이 새로운 법을 내고, 위험하다고 해서 이렇게 낸 거잖아요. 그러면 우려하시는 사항을 고려해서 통일부에서 이걸 기본으로 하든 이걸 하든 맞춰 보세요. 그러니까 지금 걱정하는 부분들이 걱정 안 되게 조문을 만들면 되잖아. 그러니까 여기 조문에 뭐가 그렇게 걱정이 되는지 의견을 들어서, 갔더니 어느 조문의 뭐가 문제입니까, 문제 되는 조문을 다 들으세요. 듣고 이런 것이 이런 걸 야기할 수 있지 않느냐, 그러면 그 부분을 고치면 되지 이걸 무슨 내 거 아니면 네 거 아니면 하지 말고, 법을 만드는 거는……

○이재강 위원 지금 내 거 아니면 네 거만 하고 있잖아요.

○김기웅 위원 그런 뜻은 아니고 통일부에서 김건 의원님 낸 거에 대해서 아예 수용 불가 이렇게 나가니까 이제 위원님도 그러면 나도 안 해 이렇게 하시는 거고. 그렇게 하면 안 되고, 새로 내셨으니 검토할 시간도 별로 없었을 거 아니에요. 그렇지요?

○통일부차관 김남중 예, 그렇습니다.

○김기웅 위원 급하게 하고 싶은 건 알겠는데 시간을 좀 갖고 김건 위원님 실 가서 뭐가 걱정되는지 기존에 문제되는 부분을 듣고 내신 것들을 반영할 수 있는 건 반영해서

통합안을 만들어야지 네 거 아니면 내 것도 안 돼 이렇게 돼 버리면 말이 안 되잖아요.

○**통일부차관 김남중** 제가 지금 말씀드리는 건 이 법률 자체의 목적 자체가 다르기 때문에 별도의 법률이라고 생각이 들고요. 기본적으로 지금 하던 것들 논의하는, 축조심하는 과정에 혹시나 김건 위원께서 지금 우려하시는 그런 부분들이 있으면 이 부분에 반영을 하면 된다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.

그리고 이쪽 법률은 목적 자체가 다르기 때문에 나중에 따로 논의를 해야 될 그런 사항이라고 생각이 됩니다.

○**김기웅 위원** 그런데 예를 들어서 내가 수용할 수 있는 부분도 있는 게……

○**소위원장 김건** 마이크를 대고 좀……

○**김기웅 위원** 전체적인 자료 분류를 하는데 특수자료에 관련해서 특수자료심의위원회, 이름 같은 것도 있잖아요. 그러면 거기서 하고 싶어 하는 취지를 일부 넣어서 이렇게 통합안을 나는 조금조금씩 할 수 있을 것 같은데, 그니까 이걸 기본으로 한다는 게 아니라 기본적으로 우리가 만들려고 하는 법 제정 취지를 다시 고려해서 국민들에게 불편을 최소화하고 너무나 광범위한 일을 한다는 걱정을 하니까 사실 그런 게 아니고 정말 우리가 딱 손에 잡힐 수 있는 문건이나 파일이나 이런 자료를 가지고 국민들을 다 규제하는 게 아니고 이거를 대중에게 공개하는 사람들 중심으로 분류를 해 주고 그걸 어떻게 관리하라고 얘기하려고 하는 거다라는 걸 좀 명확하게 하고 오해되는 부분은 걷어 내면 되잖아요. 그러면 안 쓰면 걱정이 없을 거 아니에요. 그러니까 그걸 통일부에서 다시 한번 자세히 봐 주시면 좋겠어요. 안 그러고 수용 안 됩니다 그랬더니 내 거 안 하면 이것도 안 해 이렇게 하시니까, 내 말이.

○**소위원장 김건** 홍기원 위원님.

○**홍기원 위원** 김건 위원님이 우리 법안소위 위원장이잖아요. 지난번에 저는 그때 참여를 못 했는데 먼저 제출된 법안을 축조심의하다가 문제 의식을 가지고 그거를 해소하는 차원에서 새로운 법안을 발의한 거 아닙니까?

○**통일부차관 김남중** 예, 그렇습니다.

○**홍기원 위원** 그러면 통일부에서 그런 위원장의 뜻을 최대한 고려하는 쪽으로 고민을 해 줘야지, 법안심의 담당하는 위원장이 고민해서 법안을 발의했는데 그거는 수용 불가하고 그거는 별도니까 나중에 따로 해야 된다 이렇게 하면 이 법안 심의가 제대로 되겠어요? 그러니까 차관님이 말씀하시는 취지를 저는 이해는 하겠는데 그래도 김건 위원장님이 말씀하시는 걸 들어 보면 전체적인 방향이 다른 건 아니잖아요. 위원장님 말씀은 기존의 안대로 하면 수없이 많은 북한 정보 관리하는 데 오히려 일반 국민이 접근하는 걸 더 제한할 수도 있고 등등의 그런 우려가 있어서 새로운 법안을 발의한 거잖아요.

그러니까 제가 볼 때 목적 자체가 다른 것 같지는 않아요. 다만 그거를 어떤 방식으로 접근하느냐에 대한 접근 방법상의 그런 시각의 차이인데 그거를 조화롭게 할 수 있는지 없는지를 검토해 보시고 만약에 기존에 제출된 법안에 그런 내용을 충분히 넣을 수 있으면 넣는 방안도 생각해 보고 이런 거를 좀 하셔야지 지금 법안 발의한 지 며칠 안 됐잖아요. 그렇지요?

○**통일부차관 김남중** 예 그렇습니다.

○**홍기원 위원** 며칠 안 됐다는 얘기는 통일부에서 김건 위원장이 발의한 법안을 충분

히 의사소통할 또 검토할 시간도 많지 않았다는 뜻인 거 아니에요? 그래서……

○**통일부차관 김남중** 예, 지금……

○**홍기원 위원** 잠깐만요, 내 말 안 끝났습니다.

그래서 다른 사람도 아니고 법안심의를 총괄하는 위원장이 발의한 법안이니까 그런 부분을 좀 존중해서 말씀을 해 주세요.

○**통일부차관 김남중** 예, 알겠습니다.

좀 한 가지만 더 말씀드리겠습니다.

지금 김건 위원님께서 제출하신 법률안 자체가 지금 현재 있는 특수 자료 취급 지침을 그대로 법으로 이렇게 바꾸신 거거든요. 그래서 아까 말씀하셨듯이 국정원이 그동안 관리하던 걸 통일부가 관리를 해라 이런 말씀으로 이렇게 저희는 읽었습니다.

그러니까 기본적으로 내용을 저희가 모르는 바가 아니고 쪽 알고 있는 부분인데 저희가 이번에 원래 하던, 지금 검토하던 이용선 위원님하고 김기웅 위원님 법률안 자체는 이런 문제점이 있어서 법률을 바꾸려고 하던 새로 제정을 하는 법률이잖아요. 그런데 그러면 기존에 있던 법률을 그냥 그대로 수용을 하자는 의견이 하나 있는 거고 하나는 제정을 하니까 제정을 하는 그런 법률이 있기 때문에 이 제정하는 법률의 취지에 맞게 이거는 별도의 법률이라고 저희는 생각이 드는 겁니다. 그러니까 기존에 있던 법률에다가 별도의 새롭게 만들어 가자는……

○**소위원장 김건** 차관님, 기존에 법률이 없었잖아요.

○**통일부차관 김남중** 아니, 그러니까 기존에 있던 지침을 법률로 바꾸신 거잖아요.

○**이재강 위원** 특수 자료로 취급 지침이 있었잖아요, 국정원에.

○**소위원장 김건** 기존은 지금 지침밖에 없었잖아요.

○**통일부차관 김남중** 예, 지침을……

○**소위원장 김건** 국정원이 하는 걸 그걸 지금 통일부가 전체적으로 관리하는 걸 법률로 만드는데 기존의 법률이 있었다고 그러면 곤란하지요.

○**통일부차관 김남중** 하여튼 그 부분은 제가 잘못 말씀을 드렸는데요. 하여튼 그래서 취지가 충분히 다르다 이렇게 말씀드리는 겁니다, 저희는.

○**홍기원 위원** 솔직히 저 개인적으로는 두 법안을 놓고서 비교 검토할 시간이 없었어요. 그래서 어떤 부분에서 크게 차이가 있는지를……

○**이재강 위원** 충분히 검토했습니다.

○**홍기원 위원** 사실 이게 제정법이잖아요. 그런데 법안이 발의된 지 며칠 안 됐지 않습니까? 그래서 저 개인적으로는 그랬다는 말씀을 드리는 거고.

그런데 제가 지적하는 거는 통일부에서 얘기하는 게, 김건 위원님이 정말로 옛날처럼 규제하자는 취지로 이 법안을 만든 게 아니잖아요. 본인은 축조심의를 하다가 보니 본인이 갖고 있는 문제 의식이 있어서 법안을 발의했다고 하는 건데 그런 식으로 그냥 한꺼번에 싹둑 자르고 그렇게 하는 것은 기존 발의된 법안심의 하는 데 오히려 장애가 될까 봐 제가 걱정돼서 하는 말씀이에요. 더 얘기도 나눠 보고 또 설득할 수 있으면 설득하고 그런 과정을 거쳤으면 좋겠다는 겁니다.

○**소위원장 김건** 그래서 허락해 주시면 시간이 너무 가 가지고 제가 통일부하고 좀 더 협의를 해 보고 그다음에 김기웅 위원님하고 이용선 위원님도 협의를 해 보고 좀 이렇게

문안을 조금 조정을 한 다음에 심사를 한번 하도록 하시면 어떨까 싶습니다.

○이용선 위원 축조심의 자체가 불가능한 상황인 것 같고, 이게 입법 취지에 대해서 워낙 견해차가 좀 있는 것 같고요. 저는 기본적으로 북한 자료에 대한 이해의 차이가 큰 것 같아요, 차지호 위원 저번에 얘기했지만. 모든 데이터 전체를 갖다가 북한 자료로 생각을 하면 그 어마어마한 또 실시간으로 생산된 어마어마한 것을 어떻게 관리한다고 하느냐 이런 좀 내가 볼 때 생각의 차이가 너무 크다 보니까 생긴 오해도 꽤 있는 것 같습니다. 그런 점에 있어서 북한 자료에 대한 범위를 좀 분명히 할 필요가 있다고 보여지고요.

그다음에 그것을 어떻든 일반 자료든 특수 자료든 분류하고 관리하는 걸 목적으로 해서 국민들이 보다 쉽게 편리하게 사용할 수 있도록 하는 데 이게 입법 취지가 있는 건데 그 정신에 맞게끔 그래서 충돌하지 않도록 조정 작업을 미리 좀 할 필요가 있겠다 이렇게 보여집니다. 그렇게 해서 그러면 좀 조정한 연후에 다음에 심의하도록 하지요.

○소위원장 김건 예, 다음에……

그래서 의사결정 제28항부터 제30항까지의 법률안은 계속 심사하도록 하겠습니다.

○홍기원 위원 참고로 통일부에서 김건 의원실하고 협의해 가지고 내용이 더 많이 파악될 거 아니에요? 그러면 저희 방에도 와서 설명 좀 해 주십시오.

○통일부차관 김남중 예.

○홍기원 위원 해결 방안을 찾도록 서로 같이 노력하자는 거예요.

○이용선 위원 통일부 법안심의를 위해서 소위를 한번 더 잡아야 되겠네요.

○소위원장 김건 1박 2일 정도 해야 될 것 같은데요, 1박 2일.

○홍기원 위원 더 열어요, 법안소위.

○이재강 위원 북한 자료 걱정하지 마십시오. 다 풀어도 됩니다, 좀 유지하려 하지 마시고.

○소위원장 김건 그게 제 생각입니다. 다 풀어도 되지 왜 그걸 자꾸 관리하려고 그러는지.

○이용선 위원 취지와 맥락은 유사한데 이걸 법으로 어떻게 정리할 거냐지.

○홍기원 위원 법안소위를 그러면 더 열어요.

○소위원장 김건 예, 알겠습니다.

이상으로 통일부 소관 안건 심사를 모두 마치겠습니다.

오늘 심사 의결한 안건에 관한 체계·자구에 관한 사항은 소위원장에게 위임하여 주시기 바랍니다.

그러면 오늘 회의는 이것으로 모두 마치도록 하겠습니다.

위원님 여러분 수고 많으셨습니다.

김남중 차관님을 비롯한 관계 직원 여러분, 수석전문위원 등 위원회 직원과 의원 보좌진 여러분 모두 수고 많으셨습니다.

산회를 선포합니다.

(11시58분 산회)

○출석 위원(7인)

김 건 김기웅 김준형 배현진 이용선 이재강 홍기원

○청가 위원(1인)

차지호

○출석 전문위원

수석전문위원 최용훈

전문위원 연광석

○정부측 및 기타 참석자

외교부

제2차관 김진아

개발협력국장 이규호

국제법률국장 황준식

아시아태평양국심의관 오진희

영사안전국심의관 유병석

공공문화외교국심의관 허정애

아프리카중동국심의관 조수진

양자경제외교국심의관 김석우

국제경제국심의관 이지윤

기획재정담당관 정진호

통일부

차관 김남중

기획조정실장 구병삼

평화교류실장 홍진석

사회문화협력국장 강연서

평화협력지구추진단장 김상국

재외동포청

차장 김민철

기획조정관 오진희

재외동포정책국장 이기성

재외동포협력센터

통합TF단장 강윤모

국무조정실

개발협력지원국장 김종진

법무부

출입국·외국인정책본부장 차용호

산업통상부

통상정책국장 김영만